

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

ESCUELA DE POSGRADO



Modelo de Respuesta Rápida para mejorar la recepción de
denuncias y la investigación policial en delitos de extorsión a víctimas
de vehículos sustraídos en Lima Metropolitana, 2019 – 2024

Trabajo de investigación para obtener el grado académico de Maestro en
Gobierno y Políticas Públicas que presentan:

Waldir Huambo Arredondo

Arturo Sotomayor Angulo

Asesor:

Juan Arroyo Laguna

Lima, 2025

Informe de similitud

Yo, Juan Eulogio Arroyo Laguna, docente de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, asesor(a) del Trabajo de Investigación titulado “Modelo de Respuesta Rápida para mejorar la recepción de denuncias y la investigación policial en delitos de extorsión a víctimas de vehículos sustraídos en Lima Metropolitana, 2019 – 2024”, de los autores(as) Waldir Huambo Arredondo y Arturo Sotomayor Angulo, dejo constancia de lo siguiente:

- El mencionado documento tiene un índice de puntuación de similitud de 18%. Así lo consigna el reporte de similitud emitido por el software Turnitin el 20/02/2025
- He revisado con detalle dicho reporte, además del Trabajo de Investigación y no se advierte indicios de plagio.
- Las citas a otros autores y sus respectivas referencias cumplen con las pautas académicas.

Lima, 20 de febrero de 2025.

Apellidos y nombres del asesor: Arroyo Laguna, Juan Eulogio	
DNI:	Firma:
ORCID:	

Resumen

Lima Metropolitana viene experimentando desde hace varios años una creciente ola de delitos patrimoniales, entre ellos la sustracción de vehículos con fines extorsivos. Este fenómeno criminal no se registra en las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática y del sector interior, razón por la cual, no viene siendo abordado eficientemente por las autoridades y operadores encargadas de la administración de justicia.

Durante el periodo de estudio comprendido entre el 2019 y el 2024, se observó que un alto porcentaje de los afectados lograron recuperar sus vehículos tras negociar el rescate con los extorsionadores. Estas negociaciones involucran a los conocidos como “garantes”, sujetos que actúan como intermediarios entre la víctima y los extorsionadores, que ofrecen estos servicios en los mercados informales de autopartes de Lima Metropolitana.

La presente investigación se ha centrado en el delito de extorsión en la modalidad de “rescate de vehículo”, caracterizada por su alta incidencia, elevado porcentaje de delitos no denunciados y baja resolución. Esta modalidad extorsiva afecta principalmente a taxistas, servicio de transporte escolar, colectivos, transporte de carga, tanto del sector formal como informal, que emplean vehículos de gama media y sin seguro vehicular.

Ante esta situación, se plantea como innovación un “Modelo de Respuesta Rápida”, una solución diseñada para mejorar el registro de denuncias policiales y la investigación a cargo de las unidades policiales competentes. El análisis identificó que el deficiente proceso de recepción de denuncias e investigación es una de las principales causas de la alta incidencia de esta modalidad del delito de extorsión.

El “Modelo de Respuesta Rápida” integra mejoras organizacionales, como la definición más precisa de funciones y del trabajo coordinado entre la División de Investigación de Robo de Vehículos y la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones, así como una plataforma digital segura que permitirá realizar denuncias virtuales con cumplimiento legal y facilitar el acceso homogéneo y actualizado a la información para las unidades investigativas. Este Modelo conllevará la respuesta inmediata en flagrancia y un proceso eficiente de investigación del delito de extorsión en la modalidad de “rescate de vehículos”.

Palabras claves: Extorsión, hurto de vehículos, organización y banda criminal, mercados informales.

Abstract

Metropolitan Lima has been experiencing a growing wave of property crimes for several years, including the theft of vehicles for extortion purposes. This criminal phenomenon is not recorded in the official statistics of the National Institute of Statistics and Informatics and the interior sector, which is why it is not being efficiently addressed by the authorities and operators in charge of the administration of justice.

During the study period between 2019 and 2024, it was observed that a high percentage of those affected managed to recover their vehicles after negotiating the ransom with the extortionists. These negotiations involve those known as “guarantors”, subjects who act as intermediaries between the victim and the extortionists, who offer these services in the informal auto parts markets of Metropolitan Lima.

This research has focused on the crime of extortion in the “vehicle rescue” modality, characterized by its high incidence, high percentage of unreported crimes and low resolution. This extortion modality mainly affects taxi drivers, school transportation services, buses, and cargo transportation, both in the formal and informal sectors, who use mid-range vehicles without vehicle insurance.

Given this situation, a “Rapid Response Model” is proposed as an innovation, a solution designed to improve the registration of police reports and the investigation by the competent police units. The analysis identified that the deficient process of receiving reports and investigation is one of the main causes of the high incidence of this type of extortion crime.

The “Rapid Response Model” integrates organizational improvements, such as the more precise definition of functions and coordinated work between the Vehicle Theft Investigation Division and the Kidnapping and Extortion Investigation Division, as well as a

secure digital platform that will allow virtual reports to be made in compliance with the law and facilitate homogeneous and updated access to information for the investigative units. This Model will entail an immediate response in flagrante delicto and an efficient process of investigation of the crime of extortion in the “vehicle rescue” modality.

Keywords: Extortion, vehicle theft, criminal organization and gang, informal markets.

ÍNDICE

	Pág.
Caratula	i
Informe de similitud	ii
Resumen	iii
Abstract	v
Índice	vii
Índice de tablas	ix
Índice de figuras	x
Introducción	1
Capítulo I: Definición y descripción del problema público	3
1.1. Redacción formal del problema público	6
1.2. Marco Conceptual	10
1.2.1. El Delito de Extorsión	10
1.2.6. Mercados ilegales	14
1.3. Arquitectura del problema público	15
1.3.1. Magnitud de la incidencia del delito de extorsión	15
1.3.2. Proceso de investigación del delito	17
1.3.3. Actores que participan en el proceso de investigación	19
1.3.4. Características del delito	20
1.4. Marco Institucional y normativo relacionado con el problema	23
1.4.1. Marco normativo	23
1.4.2. Marco institucional	25
Capítulo II: Causas del Problema	28
2.1 Marco teórico sobre las causas del problema público	28
2.1.1. Alta demanda ilegal de vehículos y autopartes	30
2.1.2. Acceso a base de datos personales de víctimas	32
2.1.3. Respuesta de afectados: alta incidencia de delitos no denunciados	33
2.1.4. Población sin empleo ni acceso a la educación	34

2.1.5. Determinantes sociales incentivadores del robo de vehículos con extorsión	35
2.1.6. Extorsión como delito de rápido beneficio económico	36
2.1.7. Corrupción de una parte de operadores de justicia (PNP, Fiscalía y PJ)	37
2.1.8. Proceso deficiente de recepción de denuncias e investigación (PNP y Fiscalía)	38
2.2 Causas del problema	39
2.2.1 Alta incidencia de no denuncia de este tipo de delitos	41
Capítulo III: Proyecto de Innovación	54
3.1 Desafío de Innovación	54
3.2 Experiencias de Innovación en otros contextos	57
3.3 Proceso conceptualización y prototipado	61
3.3.1 Proceso de conceptualización	61
3.3.2 Proceso de prototipado	66
3.3.3. Concepto y prototipo final de innovación	73
Capítulo IV	80
Análisis de Deseabilidad, Factibilidad y Viabilidad del Proyecto de Innovación	80
4.1 Análisis de Deseabilidad	80
4.2 Análisis de Factibilidad	81
4.3 Análisis de Viabilidad	82
Conclusiones	83
Referencias bibliográficas	86
ANEXOS	96

Índice de tablas

Tabla 1: Denuncia por robo y hurto de vehículos mayores	4
Tabla 2: Noticias en medios de robo de vehículos con extorsión	5
Tabla 4: Marco normativo e institucional	26
Tabla 5: Matriz para ordenar los argumentos causales	29
Tabla 6: Matriz de consistencia del diseño de investigación	40
Tabla 7: Matriz para ordenar la bibliografía	47
Tabla 8: Dimensiones y valores	54
Tabla 9: Priorización de Causas	55
Tabla 10: Causa priorizada	56
Tabla 11: Experiencias nacional y extranjeras	57
Tabla 12: Matriz para ordenar las ideas producidas	58
Tabla 13: Ordenamiento de ideas en base a ideas específicas	59
Tabla 14: Priorización del grupo de ideas	60
Tabla 15: Priorización de las ideas tecnológicas	61
Tabla 16: Bosquejo del concepto	61
Tabla 17: Descripción del concepto final	64
Tabla 18: Preguntas incluidas en el testeo	70
Tabla 19: Preguntas corregidas	72
Tabla 20: Concepto final	74

Índice de figuras

Figura 1: Denuncias por robo de vehículos en Lima Metropolitana	3
Figura 2: Redacción formal del problema	6
Figura 3: Recuperación de vehículos hurtados en Lima Metropolitana	7
Figura 5: Extorsión por hurto y robo de vehículos.	16
Figura 6: Pasos del Método General de Investigación Policial	17
Figura 7: Actores que participan en el proceso de investigación	19
Figura 8: Porcentaje de víctimas de extorsión	42
Figura 9: Deficiente proceso de recepción de denuncias.	17
Figura 10: Diagrama de Ishikawa	54
Figura 11: Desafío de innovación	56
Figura 12: Portal web de SPDE	67
Figura 13: Esquema de denuncias virtuales con datos protegidos del denunciante	68

Introducción

El presente estudio se enfoca en la recepción de denuncias e investigación del delito de hurto de vehículos con fines extorsivos, a cargo de la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos de la Policía Nacional del Perú (DIVPIRV PNP). El estudio considera las cifras ocultas o bajo esta modalidad delictiva ocurrida en Lima Metropolitana durante el período 2019 a 2024. Es importante destacar que este tipo de delito afecta principalmente a aquellos ciudadanos que dependen de sus vehículos como herramientas de trabajo, como taxistas, transportistas escolares y de carga, quienes sustentan sus economías familiares a través de estos medios.

El deficiente subregistro de denuncias dificulta la labor de las autoridades para prevenir y combatir eficazmente este delito, que no solo afecta el patrimonio de las víctimas, sino también su libertad de determinación y seguridad. Además, los impactos de este delito van más allá de la pérdida material. Las víctimas, que frecuentemente son taxistas, transportistas escolares y de carga, sufren no solo la pérdida económica directa de sus activos, sino también una amenaza constante a su seguridad personal. Esta forma de extorsión no solo debilita la estabilidad financiera de las familias afectadas, sino que también socava su sensación de seguridad en un entorno donde el vehículo no solo es un medio de transporte, sino una herramienta vital para la subsistencia diaria.

En suma, la extorsión luego del hurto de vehículos tiene ramificaciones profundas en las comunidades afectadas. Muchos de los afectados dependen exclusivamente de sus vehículos para mantener sus medios de vida y sostener económicamente a sus familias. La interrupción de este flujo de ingresos no solo afecta directamente a las víctimas, sino que también tiene efectos secundarios en la economía local y en la calidad de vida de toda una comunidad que depende de estos servicios de transporte.

En ese sentido, la presente investigación se justifica para poder comprender de forma más profunda las dinámicas y factores que contribuyen a este tipo de delito, lo que permitirá desarrollar por la DIVPIRV, políticas públicas más adecuadas y mejorar los mecanismos de seguridad y protección para los ciudadanos afectados.

CAPÍTULO I:

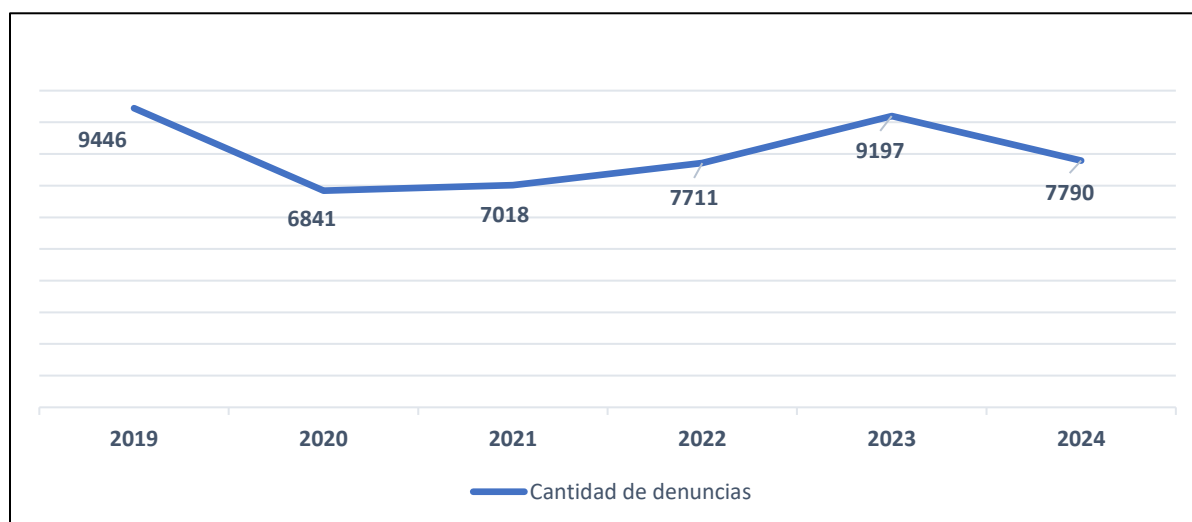
DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA PÚBLICO

La seguridad ciudadana es el principal problema que afecta al país y se manifiesta en mayor medida con la incidencia de delitos contra el patrimonio y la extorsión. Una de las más recurrentes es a través de la sustracción indebida de propiedad ajena, expresada mediante el robo y el hurto. Entre los bienes privados que suelen ser objeto de estas prácticas están los vehículos. A diario, éstos están expuestos al robo o asalto, ya sea para comercializar sus autopartes en el mercado negro o extorsionar a sus dueños.

En la ciudad de Lima Metropolitana, en estos últimos cinco años se ha incrementado el nivel de victimización por robo de vehículos en sus dos modalidades: sustracción de vehículos estacionados y el robo agravado que emplea la violencia o intimidación contra las personas. Este incremento, se evidencia en el reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática de marzo de 2024 (INEI, 2024).

Figura 1:

Denuncias por robo de vehículos en Lima Metropolitana, 2019 - 2024.



Nota: La figura demuestra la evolución de robo de vehículos en los 43 distritos de Lima Metropolitana (INEI, 2024).

La mayor incidencia de este tipo de delito es en la modalidad estacionado y en menor incidencia por medio del asalto y robo, según las denuncias registradas en el área de estadística de la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos, información que se evidencia en la siguiente tabla.

Tabla 1:

Denuncia por robo y hurto de vehículos mayores según modalidades en Lima Metropolitana

Años	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
Estacionados	7618	5 836	5 625	6 372	7 558	6 259
Asalto y robo	1828	1 005	1 393	1 339	1 639	1 541
Total	9446	6 841	7 018	7 709	9 197	7 790

Nota: información obtenida del área de estadística DIVPIRV PNP. *Información hasta setiembre del 2024.

La tabla 1 detalla que los hurtos de vehículos estacionados siempre son mayores que el robo con asalto a personas con vehículo. La proporción es de 5 a 1 entre las dos modalidades. Igualmente se deduce de la Tabla 1 que ambas modalidades vienen incrementándose desde el año 2020.

En relación con esta modalidad el coronel de la PNP Daniel Jares Rayme, jefe de la DIVPIRV, señaló que el 95% de los robos de vehículos fueron cometidos mediante la modalidad de “estacionado”, con el empleo de una herramienta elaborada de fierro, conocida como “peine”, con la cual los delincuentes logran romper la cerradura de la puerta y fracturar el encendido del vehículo (Rufasto, 2023).

Del total delitos de hurto de vehículos en la modalidad de estacionado, el ochenta por ciento de los agraviados son extorsionados mediante llamadas telefónicas y otros medios, mediante la exigencia de sumas de dinero para recuperar sus vehículos. Estos hechos de conocimiento público son descritos por el coronel PNP Jorge Luis Carpio Ordaya, jefe de la

División de Secuestro y Extorsiones (DIVISE) de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI), como una de las ocho modalidades de extorsión, conocida como “rescate de vehículo” (Ybáñez, 2024). La evidencia de este tipo de delitos se refleja en la siguiente tabla.

Tabla 2:

Noticias en medios de robo de vehículos con extorsión

Distrito	Evento
San Juan de Lurigancho	El 04 JUL 2023: una persona denunció que después de haber reportado el hurto de su vehículo en la modalidad de estacionado, recibió llamadas telefónicas exigiendo la suma de 5 000 soles para recuperarlo (El Popular, 2023).
Lima Metropolitana	El 07 MAY 2021: la PNP detuvo a diez personas acusados de integrar la organización criminal “Los Ligeros del Sur”, especializados en la sustracción de vehículos y extorsión mediante llamadas telefónicas exigían sumas de dinero para devolverlos, y en caso de no cumplir, los desmantelaban para su venta en el mercado de autopartes (El Comercio, 2021).
El Agustino	El 02 SET 2020: una persona denunció haber recibido llamadas extorsivas exigiéndole la suma de 10 000 soles para recuperar su vehículo, sustraído en el distrito de El Agustino (América Noticias, 2020).
Lima Metropolitana	El 08 DIC 2020: el programa Punto Final informó sobre el incremento del robo de vehículos para luego exigir el “rescate” y la captura de los autores del robo de vehículos y actos extorsivos a sus víctimas para devolverlos (Latina, 2020).

Nota: información obtenida de las páginas web de los medios comunicación televisiva.

En caso las víctimas no cumplan con las exigencias económicas, el delincuente vende el vehículo y/o sus autopartes en los mercados “informales” de autopartes ubicados en San Jacinto del distrito La Victoria y la llamada “La Cincuenta” ubicada entre los distritos de Independencia y Comas, lugares de alta informalidad de venta de repuestos, accesorios y autopartes (Hadad, 2022).

Ante estas tendencias el sector Interior ha formulado el Plan Estratégico Sectorial Multianual al 2030, que contiene en los objetivos prioritarios 3 y 5 la “reducción de la

victimización por los delitos de robo y hurto en espacios públicos”, y la “disminución de los delitos de complejidad cometidos por bandas criminales que victimizan a la población”. Para tal fin en el objetivo prioritario 3 se establece como lineamiento el fortalecimiento de las capacidades de la DIVPIRV y en el objetivo prioritario 5 “fortalecer la inteligencia táctica para desarticulación de bandas criminales” e “Implementar instrumentos técnicos normativos relacionados a las capacidades y competencias de la investigación criminal de las DIVINCRI y DEPINCRIS a nivel nacional” (PESEM, 2021).

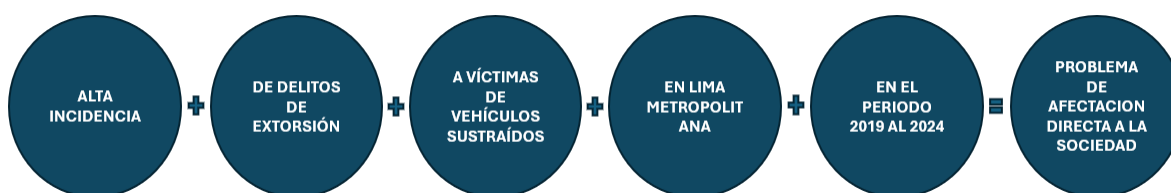
1.1. Redacción formal del problema público

El problema identificado está relacionado con la afectación directa a la sociedad y se encuentra definido de la siguiente manera:

“Alta incidencia **(condición)** de delitos extorsivos **(fenómeno social negativo)** a víctimas de vehículos sustraídos **(ciudadanos afectados)** en Lima Metropolitana **(lugar donde radican los ciudadanos afectados)**, en el periodo 2019 al 2024 **(lapso de análisis)**”.

Figura 2:

Redacción formal del problema



Nota: elaboración propia.

El problema público planteado corresponde al proceso de la cadena de valor público que afecta la seguridad ciudadana y a las personas víctimas de sustracción de vehículos. La innovación está orientada a mejorar los procesos de recepción de denuncias e investigación de los delitos extorsivos a este segmento de la población. Actualmente, tal como se vienen

realizando ambos procesos, generan desconfianza en los operadores de justicia e incrementa los niveles de inseguridad ciudadana en Lima Metropolitana.

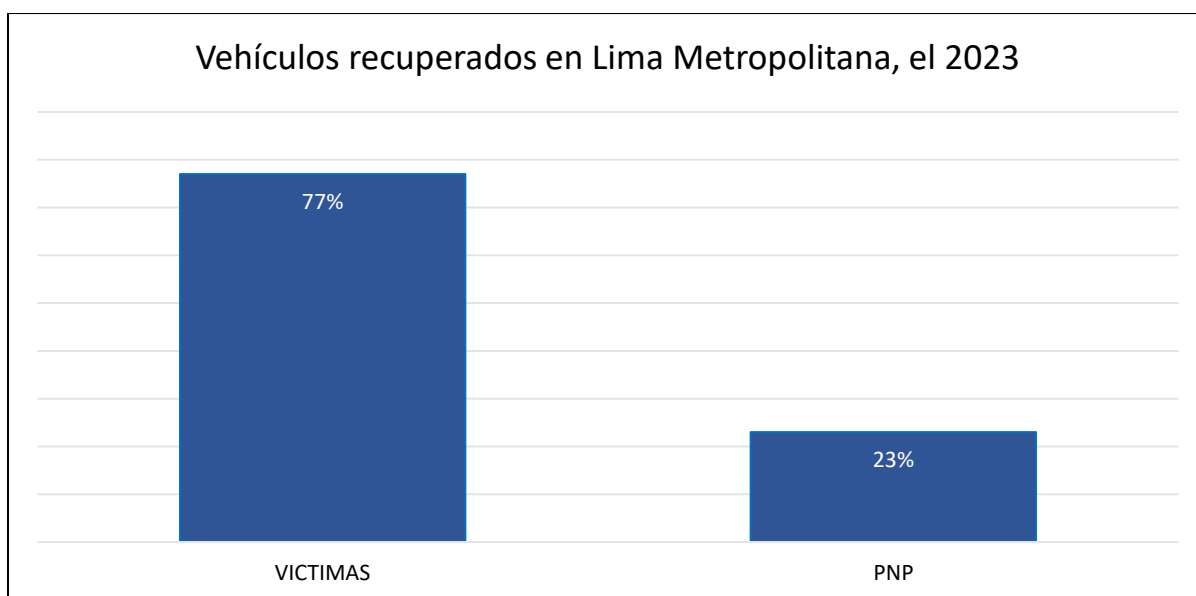
Desde el 2019 se ha registrado altos índices de sustracción vehículos, bajando esta incidencia los años 2020 y 2021 durante la pandemia de la COVID 19, para retornar a las cifras prepandemia a partir del 2022, afectando gravemente la seguridad patrimonial y el bienestar de los ciudadanos. Según datos de la PNP, diariamente se reportan aproximadamente 25 casos de hurto de vehículos en la vía pública. Los delincuentes emplean herramientas artesanales de fierro conocidos como el “peine” para fracturar la puerta y la chapa de contacto de los vehículos estacionados, facilitando así el hurto del vehículo.

En este escenario, conforme al artículo 92° del reglamento de la Ley de la PNP, la DIVPIRV, es la unidad especializada que tiene como misión la de prevenir e investigar los delitos patrimoniales en las modalidades de robo, hurto de vehículos motorizados y delitos conexos con competencia funcional en Lima Metropolitana.

No obstante, de la revisión del acervo documentario en la secretaría de la DIVPIRV del año 2023, se evidencia que son los propios agraviados o sus familiares, en un 77%, quienes logran recuperar sus vehículos, generalmente abandonados en la vía pública y en distritos alejados de donde fueron hurtados. El 23% fue recuperado por personal de la DIVPIRV, Comisarías y otras dependencias policiales. Esta problemática se refuerza con lo afirmado por Jhony Martel Trujillo, secretario de defensa de taxistas, que los mismos propietarios se ven obligados a negociar la recuperación, pues no encuentran respuestas efectivas en el personal de la DIVPIRV (Exitosa Noticias, 2023).

Figura 3:

Recuperación de vehículos hurtados en Lima Metropolitana.



Nota: Elaboración propia.

Estos datos, basados en los archivos de la DIVPIRV evidencian que el 77% de agraviados y sus familiares, prefieren recuperar los vehículos por sus propios medios, al margen de la participación del personal especializado de la PNP. Posteriormente se apersonan a esta dependencia policial, por la imperiosa necesidad de tramitar el levantamiento de la orden de búsqueda y peritaje técnico de identificación vehicular. En tales casos no proporcionan mayores detalles de la forma y circunstancias como lograron recuperar el vehículo; sólo en casos que no pudieron recuperarlo, mencionan detalles de las llamadas extorsivas y de los respectivos números telefónicas de sus victimarios.

Es importante precisar que la DIVPIRV, logra conocer a través de los medios de comunicación de actos extorsivos por robo y hurto de vehículos. Además, los agraviados proporcionan números telefónicos, “modus operandi” y detalles sobre los sujetos que pululan en los mercados informales de autopartes conocidos como “garantes”. Estos sujetos, actuando como intermediarios del extorsionador, reciben el dinero exigido a la víctima y le ofrecen cierta seguridad en la recuperación de su vehículo. No obstante, según información

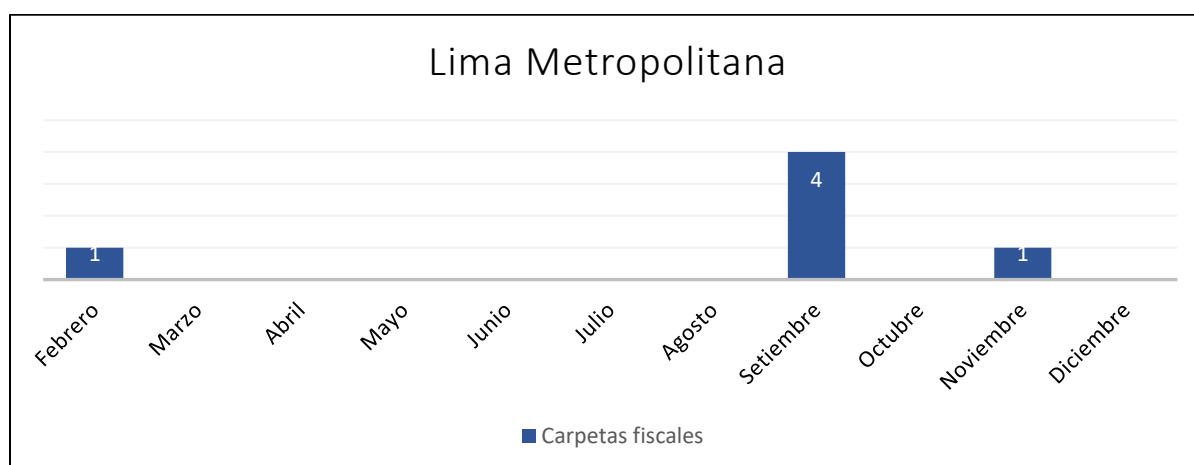
estadística de la DIVPIRV y DIVISE, durante el año 2023 solo se han abierto 04 carpetas fiscales por extorsión derivados de sustracción de vehículos.

Esta baja resolución de casos de extorsión, no solo se debe a que ésta no se encuentra explícitamente establecida dentro de las funciones de la DIVPIRV, sino también al enfoque de sus objetivos operativos. El Plan Operativo Institucional de la DIVPIRV, dependiente de la Dirección de Tránsito y Seguridad de la PNP dentro del objetivo estratégico institucional 01, actividad estratégica institucional 01.02, prioriza el cumplimiento de metas físicas relacionadas con el número de “informes” formulados como resultado de la actividad operativa institucional “procedimientos de investigación policial por delitos de hurto y robo de vehículos y conexos”.

Es por ello que la DIVPIRV no es competente para investigar delitos de extorsión, ya que, según el artículo 126 del reglamento de la Ley de la PNP, esta función especializada, es competencia de la DIVISE de la DIRINCRI. No obstante, pese a estar dentro de las funciones de la DIVISE, durante el año 2023 esta dependencia registra solo 06 carpetas fiscales por extorsión en la “modalidad rescate de vehículos”. En la siguiente figura se evidencia el número de carpetas fiscales a cargo de la DIVISE el 2023.

Figura 4:

Carpetas fiscales abiertas por delito de extorsión derivadas a la DIVISE el 2023.



Nota: Elaboración propia.

El alto porcentaje de denuncias por delito de hurto de vehículos en la DIVPIRV se debe a que este delito se encuentra claramente definido dentro de las funciones que son de competencia de la DIVPIRV y la facilidad para denunciar los hechos en cualquier dependencia policial del Lima Metropolitana. Sin embargo, esta situación no ocurre con el delito de extorsión en la modalidad “rescate de vehículo”, que a pesar de administrar información privilegiada, carece de las herramientas tecnológicas y la especialidad funcional de la DIVISE de la DIRINCRI.

Esta problemática pone a los ciudadanos a merced de las bandas y organizaciones criminales, sometiéndolos a negociaciones, presiones psicológicas y exigencias económicas para la recuperación de los vehículos sustraídos. Además, se exponen a ser víctimas de estafas y/o asaltos a mano armada en el afán de ubicar sus vehículos. Esto como resultado del temor y desconfianza en la institución policial y operadores de justicia.

1.2. Marco Conceptual

1.2.1. *El Delito de Extorsión*

La extorsión se define como la intimidación o el ejercicio de la violencia, para obligar al otro a la realización u omisión de un acto jurídico con el propósito de producir un severo perjuicio al patrimonio de una persona. En este delito el individuo activo emplea una serie de métodos tipificados en materia penal, tales como la amenaza, la violencia hacia un pasivo, para que éste ejecute una acción en contra de su voluntad, para satisfacer la necesidad del sujeto activo o de un tercero. Cabe destacar que estas acciones hostiles no serían observadas de manera espontánea o normal por el sujeto pasivo (García, 2009).

En otro aspecto, el delito de extorsión es producido cuando un actor, ya sea por el uso de la violencia o la intimidación, obliga a la entrega patrimonial de forma ilícita, o, de cualquier

modo, hacia un tercero. Por tal motivo, se destaca la real constricción a la libertad individual, ya que la víctima está imposibilitada de obrar con plena libertad (Salinas-Siccha, 2018).

Es decir, en el delito de extorsión la víctima en forma sucesiva podría ser afectado en los siguientes bienes jurídicos protegidos: en su patrimonio, en el caso de específico de sustracción de vehículo automotor, así como de su libertad personal, debido a la amenaza o amedrentamiento que sufre por parte de los extorsionadores que le exigen el pago de dinero para recuperar su vehículo, y finalmente la salud emocional. Por ello al delito de extorsión se considera pluriofensivo.

También, a falta precisión sobre el accionar del sujeto que actúa como “garante” intermediario que colabora con el extorsionador a negociar la recuperación de un vehículo sustraído, los magistrados supremos han sentado jurisprudencia en el Acuerdo Plenario N° 2-2012/CJ-116, al tipificar esta conducta como receptación agravada:

Que el delito de extorsión, refiriéndose específicamente a la exigencia de entrega de un monto de dinero como condición para la devolución de un vehículo que ha sido hurtado o robado, también tiene como involucrados a individuos que han ofrecido apoyo para que el delito sea ejecutado; es decir, las personas que han optado por ser intermediarios y realizar la devolución, también están involucrados en el acto delincuencial de la extorsión. Dicha posición ha sido tomada en una gran cantidad de judicaturas dentro del campo jurídico nacional. Ello rige los planteamientos doctrinales adoptados por los juristas Salinas Siccha y Peña Cabrera, quedando fuera de lugar la postura de que este accionar de los sujetos en cuestión, que señalan pleno conocimiento del paradero final del vehículo, aun en caso de que no sea completamente verídica la información podría componerse el delito de receptación. En dicho caso, se comprende de manera tácita que el delito de extorsión comprende, de igual razón, la actividad de todos los individuos

que coadyuvaron a la realización del delito en contra de las víctimas, cuyos vehículos fueron sustraídos. (*Acuerdo Plenario N°2-2012-CJ-116*, 2012)

1.2.2. Hurto de vehículos motorizados

Según la Organización de Estados Americanos (OEA), el hurto de vehículos es definido como el apoderamiento sin el empleo de violencia y en contra de la voluntad de las personas o u organizaciones, de vehículos automotores – automóviles, buses de transporte de pasajeros, motocicletas, camiones y todo vehículo que transita por la vías terrestres - o de sus autopartes, accesorios y repuestos necesarios para el buen funcionamiento y desplazamiento de los el hurto de sus piezas, mediante el dolo en agravio de personas u organizaciones (OEA, 2009).

En relación al hurto en tipo base, Ramiro Salina Siccha, cita a Villa Stein que lo define como el “apoderamiento que implica tomar, agarrar la cosa, asirla con las manos y desplazarla de modo que escape del ámbito de tutela y dominio de su legítimo tenedor titular y pase a la del autor, de modo y manera que quede a sus disposición por el tiempo que sea”; asimismo, cita a Roy Freyre, que lo precisa como el acto de apoderarse luego de substraer; para esto se debe de mover el bien mueble de un espacio a otro bajo el control y seguridad del agente, con la finalidad de favorecerse para si o a otro de bien que ilícitamente está bajo su control y dominio.

El hurto agravado está normado en el artículo 189 del Código Penal. Este delito presenta circunstancias agravantes en dos situaciones específicas: en el numeral 8, cuando el agente se apodera de un bien que sea empleado como medio para solventar su economía personal o familiar; y en el numeral 9, cuando el bien mueble hurtado es un vehículo motorizado o sus partes. La incorporación de esta agravante responde a la alta incidencia de hurtos de vehículos y accesorios en Lima Metropolitana cometidos por organizaciones y bandas criminales (*Salinas-Siccha, 2018, s. f.*) .

1.2.3. Organización y banda criminal

Allum y Gilmour (2021) mencionan que la Convención de Palermo en el 2000 conceptualizó de manera general la definición de organización criminal. Este concepto ha sido estudiado en la comunidad académica para mejorar los procesos en la etapa preliminar y de juzgamiento, así como los estudios académicos.

La teoría de los derechos de propiedad, propuesta por Gambetta (1993), considera a las bandas y organización criminales como "empresas económicas destinadas a un rubro específico," en las cuales se elabora y otorga propiedad de origen privado. Debido a la ausencia y confianza en las instituciones del Estado, estas organizaciones cubren estos espacios como proveedores de "derechos de propiedad privada," lo que se denomina extorsión. El modelo analiza las organizaciones mafiosas en términos de racionalidad y utilitarismo, indicando que muchas víctimas de extorsión aceptan voluntariamente este acuerdo.

Dudley (2016) agrega que en la medida en el que los estados e instituciones respondan y garanticen las demandas de la sociedad, las organizaciones criminales no podrán actuar por encima del Estado. Sin embargo, en zonas de marginación sociopolítica y pobreza, estas entidades desplazarán al aparato estatal, legitimando su accionar con el respaldo de ciertos grupos sociales.

En adición a lo precisado en el artículo 317 del Código Penal define a la criminalidad organizada como delito autónomo y de peligro abstracto, sancionando a quienes integren una organización de tres o más individuos, que atente con la paz y tranquilidad social. A la vez, la Ley N° 30077, legislación de tipo procedimental, considera organización criminal a la agrupación de tres a más personas que organizan ilícitos penales comprendidos en la referida ley.

Los Jueces de la Corte Supremo de la República en el Acuerdo-Plenario-1-2017-SPN-LP, 2017, en su fundamento 17 estableció cinco elementos necesarios para determinar la presencia de una organización criminal: 1. Elemento personal: Esté integrada por tres o más personas. 2. Elemento temporal: Estabilidad y permanencia. 3. Elemento teleológico: Programa o proyecto criminal. 4. Elemento funcional: Distribución de roles y funciones de los integrantes. 5. Elemento estructural: Articulación entre todos los integrantes.

Por otro lado, en el párrafo b del artículo 317 del Código Penal se precisa que una banda criminal es el concierto de voluntades de un grupo mayor de dos sujetos que tengan como objetivo la realización de delitos; esta agrupación es de menor jerarquía que una organización criminal, pues no tienen algunos de los rasgos propios de este tipo de asociaciones con propósitos delictivos.

Según lo propuesto los Jueces de la Corte Suprema de la República (*Acuerdo Plenario 8-2007/CIJ 116*, 2007), una banda criminal es una organización de mínima complejidad asociativa perteneciente a una organización criminal y que configura un elaborado proyecto delincuencial de mínima trascendencia y parte de la «delincuencia común urbana». Este tipo de organización no mantiene y solventa economías ilegales, no tiene carácter productivo sino “de despojo fundamentalmente violenta y artesanal”.

1.2.6. Mercados ilegales

Según la Convención de la Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (2000), los crímenes organizados son actividades incurridas por grupo con más de tres personas, los cuales actúan de tal manera, durante un plazo prolongado, para obtener algún beneficio económico. Por otra parte, no todos estos crímenes se originan dentro de economías ilegales; sin embargo, son llevados por organizaciones criminales articuladas. Los delitos realizados de manera organizada se llevan a cabo dentro de un mercado, lícito o no,

que requiere de cierto grado de organización y vinculación entre sus miembros para poder cumplir con su propósito de obtener ganancias (Brombacher, 2012).

Dentro de estos mercados existen ofertantes que ejercen prácticas deshonestas e irregulares con el fin de incidir en el comportamiento del comprador. A este concepto se le conoce como competencia desleal (García, 2017). Uno de los casos más frecuentes es ocultar la procedencia de los productos que ofrecen, los cuales pueden tener su origen en la apropiación ilícita, a través del robo o desmantelamiento vehicular. Asimismo, incurren en prácticas desleales pues ofrecen bienes a precios menores en comparación con las empresas o negocios que tributan y se proveen de artículos obtenidos de forma legal.

En ese sentido, el mercado negro es aquel espacio donde se comercializan bienes, en este caso particular, autopartes y repuestos vehiculares, de manera informal, ya sea en espacios públicos o zonas específicas, cuyo origen es esencialmente de dudosa procedencia. De acuerdo con Valcárcel (2020), los vendedores de este mercado negro comercializan de manera ambulatoria en zonas públicas, por lo que, aparte de no contar con un local propio, generan una elevada evasión de impuestos.

1.3. Arquitectura del problema público

En la presente sección se desarrolla la arquitectura del problema público identificado:

1.3.1. Magnitud de la incidencia del delito de extorsión a víctimas de la sustracción de vehículos en Lima Metropolitana en el periodo del 2019 al 2023

Según cifras de la Autoridad Transporte Urbano (ATU) en Lima Metropolitana se encuentra formalizados 82450 taxistas. Sin embargo, considerando que la tasa de informalidad alcanza al 75 % de la población económicamente activa, esta cifra podría incrementarse notablemente al incluir al transporte escolar particular, colectivos, transporte de carga, vehículos particulares de media gama y otros. Este es el segmento de la población

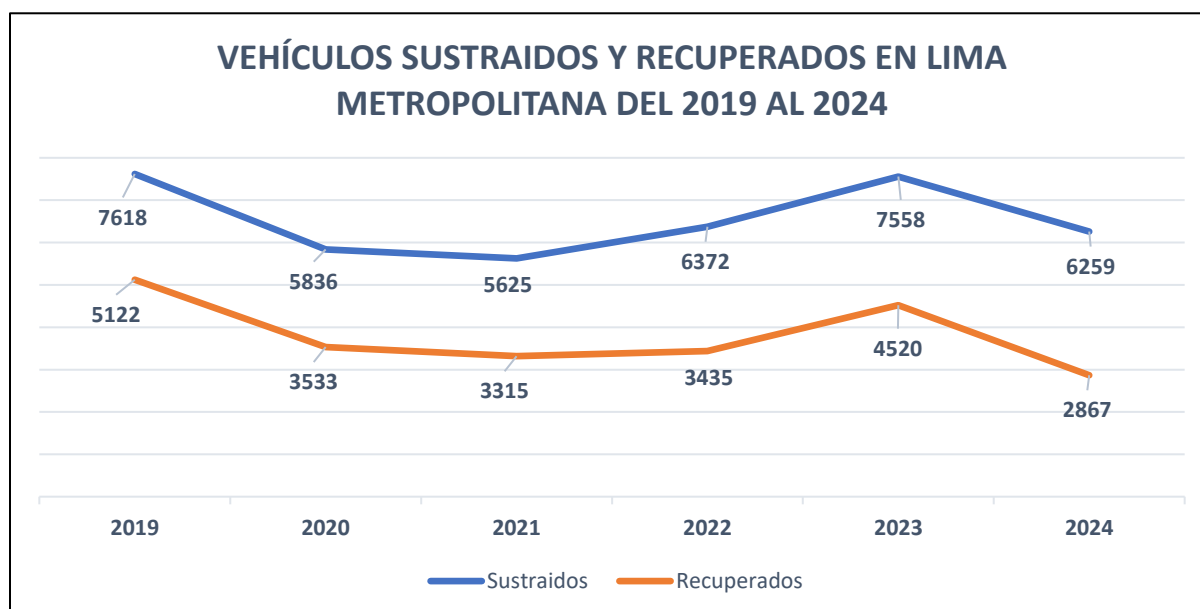
que es el objetivo principal de los delincuentes criminales especializados en la extorsión a víctimas de sustracción de vehículos (ATU, s. f.).

Esta población es particularmente vulnerable debido a que emplean sus vehículos como herramientas de trabajo para sostenerse económicamente. La extorsión en la modalidad de rescate de vehículo afecta directamente su capacidad de generar ingresos y, por ende, su sustento diario. Las bandas y organizaciones criminales tienen bien identificada a este sector laboral, sobre quienes ejercer presión, por ello se ven obligadas a pagar sumas significativas para recuperar sus vehículos y continuar trabajando.

A falta de información oficial en el INEI y PNP se efectuó una revisión documental de los archivos de la secretaría de la DIVPIRV corroborado con las entrevistas, obteniendo que entre el 2019 y 2024, se logró recuperar el 60 a 70 % de los vehículos sustraídos, y de esta cifra el 75 % son víctimas de extorsión en la modalidad de rescate de vehículo. En el siguiente cuadro se evidencia la tendencia de esta modalidad delictiva.

Figura 5:

Extorsión por hurto y robo de vehículos



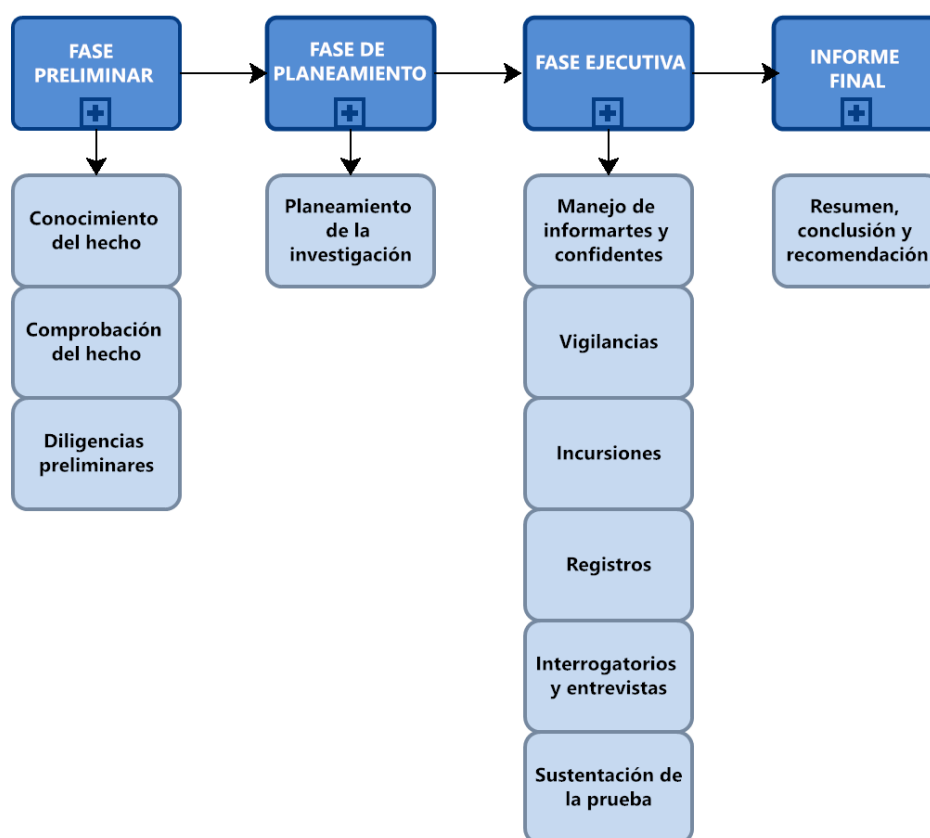
Nota: Entre el 60 a 70% de vehículos son recuperados en la modalidad “rescate de vehículo”. Estadística de la DIVPIRV.

1.3.2. Proceso de investigación del delito

El método general de la investigación policial (MGIP) consiste en un conjunto de doce pasos que permiten al investigador policial realizar las diligencias de manera planificada, sistemática y ordenada. Este método es empleado por personal policial con funciones investigativas bajo la conducción en coordinación con los fiscales penales (Quispe, 2020). Las fases y pasos se describen en la siguiente figura.

Figura 6:

Pasos del Método General de Investigación Policial



Nota: Elaboración propia.

En el actual modelo procesal penal, la investigación policial de los delitos en general se viene realizando en cuatro fases. En primer lugar, la etapa preliminar donde la policía toma

conocimiento de la denuncia, previamente se realiza una entrevista inicial para verificar aspectos importantes como el tiempo transcurrido y datos primordiales de los hechos, entre otros detalles. En segundo lugar, la fase de planeamiento, donde con la información recabada y diligencias preliminares se planifica las acciones inmediatas a realizar, especialmente casos de flagrancia, donde se prioriza la inmediatez. Luego la tercera, que corresponde a la fase ejecutiva, en la que se concretan las acciones previstas o planeadas, siendo fundamental el liderazgo, experiencia y astucia del policía. Finalmente, en la cuarta fase se elabora el informe final, en el que se plasman el resumen, conclusiones y recomendaciones del caso.

En el desarrollo de su función, la DIVPIRV toma conocimiento de los delitos por hurto de vehículos directamente por los agraviados y a través de las transcripciones de las denuncias remitidas por las dependencias policiales a las que acudieron los agraviados para denunciar el hurto de sus vehículos. Este procedimiento, corresponde al paso de conocimiento de los hechos de la fase preliminar del MGIP, lo que explica el alto índice de registro de denuncias por sustracción de vehículos. No obstante, en la modalidad “rescate de vehículos” del delito de extorsión, los ciudadanos agraviados priorizan la recuperación de sus vehículos antes que la denuncia de los hechos. Por ello, prefieren acudir a los mercados informales de autopartes en busca de los conocidos como “garantes”, sujetos en quien tanto el victimario como la víctima depositan su confianza. El primero para asegurar el pago por la extorsión y el segundo para recuperar su vehículo. Es por ello el bajo índice de carpetas fiscales abiertas por el delito de extorsión en la DIVPIRV y DIVISE PNP.

El conocimiento del hecho es el paso inicial del MGIP, y se puede iniciar por flagrancia delictiva, denuncia del agraviado, testigos, derivación fiscal, desde otras autoridades, por colaboración eficaz, desde el órgano de inteligencia, de fuente abierta, por derivación de otra investigación y por impulso policial. Es decir, el inicio de las investigaciones policiales tanto por el hurto de vehículo y extorsión pueden realizarse, proceden a través de estos mecanismos desarrollados en el código procesal penal peruano. Por lo tanto, el conocimiento

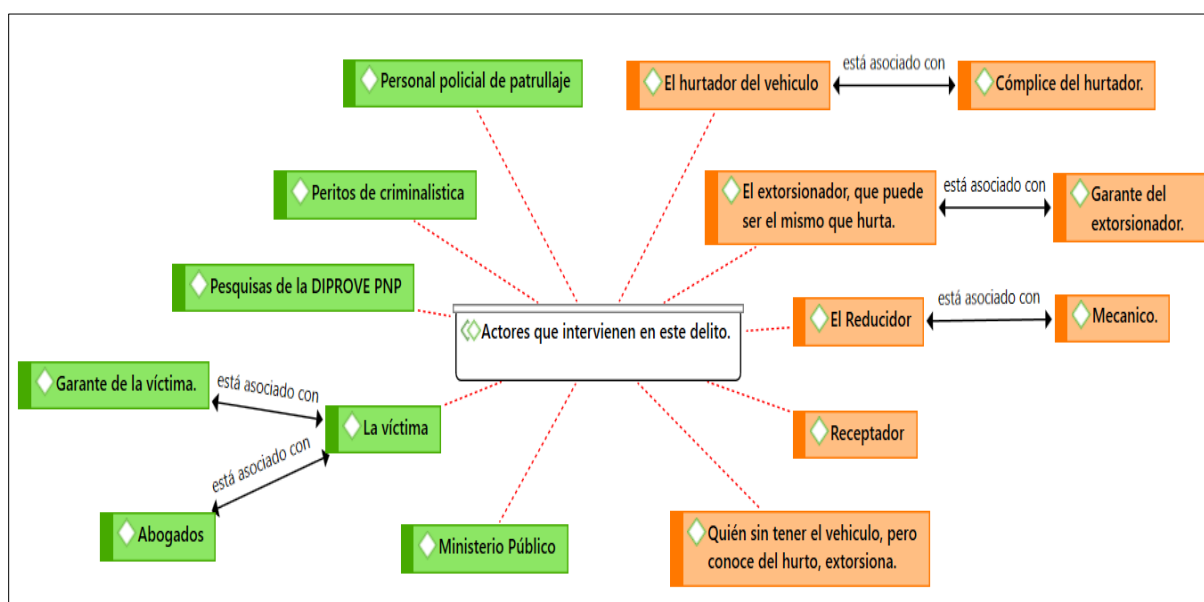
del hecho por parte de las autoridades policiales es fundamental para continuar las investigaciones policiales, sin el cual no es posible continuar con las siguientes fases ni pasos del MGIP (*Código Procesal Penal*, s. f.).

1.3.3. Actores que participan en el proceso de investigación

En la siguiente figura se detalla los actores involucrados en las diligencias policiales de investigación en casos del delito contra el patrimonio por sustracción de vehículos con fines extorsivos en Lima Metropolitana.

Figura 7:

Actores estatales y no estatales que participan en las diligencias de investigación por extorsión a víctimas de sustracción de vehículos en Lima Metropolitana.



Nota: Elaboración propia.

En la figura se detallan los actores estatales y civiles que participan en la investigación de delitos extorsivos a víctimas de sustracción de vehículos. Por parte de los actores estatales, participan el personal policial del área de patrullaje, quienes intervienen en la recuperación de los vehículos sustraídos; los peritos criminalísticos, encargados de realizar

los peritajes de identificación vehicular; y los investigadores de la DIVPIRV, así como el personal de las fiscalías penales, como titulares y defensores de la legalidad.

Por el lado de los agraviados, se encuentran la víctima o denunciante, un garante que puede ser un mecánico o amigo de la víctima y abogado que brinda apoyo legal. En cuanto a los autores del ilícito penal, se identifican el hurtador del vehículo, sus cómplices o coautores del hurto, los garantes de los mercados informales como “La Cincuenta” y “San Jacinto”, y el extorsionador, quien puede ser el propio autor del hurto.

Asimismo, en algunas ocasiones, otros individuos pueden obtener los datos de las víctimas y del hurto de vehículos para hacerse pasar por extorsionadores, proporcionando información falsa sobre la ubicación de los vehículos y dirigiendo a las víctimas a lugares desolados para asaltarlas y despojarlas del dinero destinado al pago por la recuperación del vehículo.

1.3.4. Características del delito contra el patrimonio por sustracción de vehículos con fines extorsivos perpetrados en Lima Metropolitana.

El delito de extorsión a víctimas de sustracción de vehículos, conocido como "rescate de vehículo", es una de las ocho modalidades de extorsión identificadas por la DIVISE. Este delito se caracteriza por un proceso bien estructurado y meticulosamente ejecutado por las bandas y organizaciones criminales, afectando principalmente a los propietarios de vehículos de media gama utilizados para servicios de taxi, colectivos, transporte escolar, carga y uso particular.

Según entrevistas, reportajes periodísticos y la revisión de casos en las unidades especializadas de la PNP, esta modalidad se caracteriza por los siguientes pasos:

- a) Por parte de la víctima, primer paso, una vez cometido el delito de sustracción de vehículo, la víctima por lo general presenta su denuncia en la dependencia policial más

cercana donde ocurrieron los hechos;

- b) Por parte del personal de la PNP, segundo paso, recibe la denuncia, la declaración del denunciante, y la registra en el Sistema de Denuncia Policial (SIDPOL);
- c) Por parte del personal de la PNP, tercer paso, realiza la inspección técnico policial y comunica telefónicamente a la Central de Operación de la DIVPIRV;
- d) Por parte del personal de la PNP, cuarto paso, remite la denuncia y actuados policiales a la fiscalía de turno correspondiente;
- e) Por parte del personal de la PNP, quinto paso, transcribe la denuncia a la unidad especializada, en este caso a la DIVPIRV, que por competencia funcional asume la investigación del delito por el hurto o robo del vehículo.
- f) Por parte de la víctima, sexto paso, empiezan a recibir comunicaciones telefónicas, mensajes de texto, mensajes a través de aplicativo WhatsApp, o escritos en los domicilios de las víctimas, recibiendo “instrucciones”, sobre cómo comunicarse mediante un número telefónico para recuperar su vehículo y sobre la inutilidad de denunciar los hechos;
- g) Por parte de la víctima, séptimo paso, se pone en contacto con el extorsionador y se inician los actos extorsivos con la exigencia de una suma de dinero y constituirse a los mercados informales de autopartes donde deberá contactarse con un “garante o mecánico”, generalmente una persona conocida del extorsionador.
- h) Por parte de la víctima, octavo paso, confirmado el pago al “garante o mecánico”, la víctima solicita que le entregue su vehículo y la víctima recibe nuevas instrucciones para dirigirse a diferentes lugares de distintos distritos con la intención de evadir la posible intervención policial, para finalmente ubicarse el vehículo, generalmente con algunas autopartes sustraídas.
- i) Por parte de la víctima, noveno paso, acude a la dependencia policial donde denunció la sustracción del vehículo o a la DIVPIRV PNP, con la finalidad de informar sobre la

ubicación de su vehículo y solicitar el levantamiento de la orden de captura, omitiendo informar generalmente los hechos extorsivos de los que fue víctima.

1.4. Marco Institucional y normativo relacionado con el problema

1.4.1. Marco normativo

Constitución Política del Perú

La Constitución Política del Perú de 1993 es la carta magna que norma el régimen político, económico, social y judicial del estado. En el artículo 166 establece que la finalidad fundamental de la PNP es asegurar, prevalecer y restablecer el orden interior, así como prevenir e investigar actos delincuenciales. Esta disposición normativa sustenta la esencia y naturaleza de la función policial, la cual se materializa, en el caso específico de la DIVPIRV, a través de diversos operativos destinados a prevenir e investigar delitos patrimoniales en las modalidades de robo, hurto de vehículos y delitos conexos.

Código Procesal Penal

El Código Penal del Perú es una herramienta fundamental del sistema judicial en la rama penal, que proporciona el marco legal para castigar los delitos y faltas, incluyendo los de extorsión y sustracción de vehículos. En el caso de “hurto”, el artículo 186° describe las circunstancias agravantes del delito tipificado en el artículo 185° de la misma. Este puede ser aplicado en el contexto del hurto de vehículos en diferentes formas. De hecho, la extorsión se encuentra tipificada en el artículo 200 como aquella acción de obligar a una persona a hacer, tolerar u omitir algo, mediante fuerza o amenaza, con la intención de obtener ilícitamente una ventaja económica ilícito en un su provecho o para un tercero, mientras que, en el artículo 201° recién se encuentra tipificada la extorsión agravada la cual establece agravantes para el delito de extorsión, como cuando se comete en banda, con armas, o en perjuicio de menores o personas con discapacidad.

Política Nacional frente a los Delitos Patrimoniales

Esta política nacional surge del consenso logrado en el Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC), que incluye a los poderes ejecutivo, judicial, legislativo, Fiscalía de la

Nación, Defensoría del Pueblo, y diversas entidades de la sociedad civil y académica. Su objetivo es la intervención y reducción de los principales ilícitos patrimoniales, tales como robo, hurto, extorsión y estafa, considerando que el 89% de los delitos en el Perú corresponden a estas modalidades delictivas.

En este contexto, el Lineamiento General N°5 se enfoca en acciones para el “Control y desarticulación de mercados de bienes ilícitos y de dudosa procedencia vinculados a la criminalidad patrimonial”. Esta acción es esencial para abordar y reducir los delitos de extorsión relacionados con la sustracción de vehículos, ya que reduce las oportunidades para la comisión de los ilícitos penales, atacando los uno de los factores clave que los perpetúan.

Plan Estratégico Sectorial Multianual al 2030 del Sector Interior

El referido plan estratégico contiene en los objetivos prioritarios 3 y 5 la “reducción de la victimización por los delitos de robo y hurto en espacios públicos”, y la “disminución de los delitos de complejidad cometidos por bandas criminales que victimizan a la población”. Para reducir el robo y hurto en los espacios públicos se ha propuesto como lineamiento el fortalecimiento de las capacidades de la DIVPIRV y para la disminución los delitos de complejidad se establecen como lineamiento el fortalecimiento de la inteligencia táctica para desarticulación de bandas criminales e Implementar instrumentos técnicos normativos relacionados a las capacidades y competencias de la investigación criminal de las DIVINCRI y DEPINCRIS a nivel nacional.

Decreto Legislativo N°1214

Este decreto establece un conjunto de medidas preventivas en luchar contra los delitos al patrimonio asociados a los vehículos automotores, así como sus autopartes. En ese sentido, establece un registro más estricto de vehículos, regula su inmovilización, dicta normas para depósitos vehiculares, facilita la presentación de denuncias y asigna un rol

importante a la CONABI en la administración de vehículos incautados. Este decreto ha contribuido a reducir la incidencia de estos delitos.

1.4.2. Marco institucional

Decreto Legislativo N° 1267-IN

Es la ley que regula la organización y funciones de la Policía Nacional del Perú. En esta se desarrolla su finalidad fundamental establecida en el artículo 166 de la carta magna del Estado peruano, así como sus funciones específicas con respecto al orden interno, orden público y seguridad ciudadana, prevención, investigación y combate del delito común y organizado, contribuyendo con la razón de ser de la sociedad y del Estado en la defensa de la persona y el respeto de su dignidad.

Plan Nacional de Seguridad Ciudadana (PNSC) 2019-2023

Es la norma que compromete a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, instituciones autónomas y sociedad civil organizado en la prevención de los delitos y faltas, así como fomenta la convivencia pacífica y la recuperación de los espacios públicos. En esta se establecen las políticas de seguridad pública, funciones, atribuciones y responsabilidades de los integrantes del consejo y nacional, comités regionales y distrital de seguridad ciudadana, secretarías técnicas y ente rector del sistema de seguridad ciudadana.

Plan Operativo Institucional 2022-2026

El Plan Operativo Institucional, aprobado anualmente, es la herramienta de gestión de la PNP que contiene el conjunto de actividades operativas institucionales alineadas a las acciones estratégicas del Plan Estratégico del sector interior y políticas dictadas por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). Estas actividades operativas institucionales se sustentan en el cumplimiento de las metas físicas trimestral, semestral y anual que todas las dependencias policiales de acuerdo con su especialidad funcional deben

de cumplir en atención a la realidad operativa y administrativa de sus respectivas jurisdicciones a nivel nacional.

Mapa de procesos policiales de la Policía Nacional del Perú

El Mapa de Procesos policiales es una herramienta de gestión desarrollada en el marco de la Política Nacional de Modernización del Estado. Esta herramienta contiene los diagramas de procedimientos de los servicios que brinda a la ciudadanía en las dependencias policiales y tiene como objetivos la mejora continua, calidad del servicio y satisfacción de las necesidades del ciudadano.

Tabla 3:

Marco normativo e institucional frente al deficiente registro de denuncias por parte de la población víctimas de los delitos de extorsión por la sustracción de vehículos

Marco normativo		Marco Institucional	
Constitución Política del Perú	• Artículo 166: Establece competencia y finalidad fundamental de la PNP • Define funciones de prevención, investigación y combate delincuencia.	Ley de la PNP (D.L. 1267)	• Establece la organización y funciones de la PNP. • Principios y valores • Especialidades funcionales. • Estructura orgánica. • Derechos y atribuciones. • Gobierno digital. • Ámbito de competencia funcional. • Derechos humanos.
Código Penal	• Artículos 185, 186, 200, 201, 317, 317-B tipifica delitos como hurto y extorsión, organización y banda criminal. • Define agravantes y tipos penales		

	específicos.		
Política Nacional Frente a Delitos Patrimoniales	• Orientada a reducir delitos patrimoniales. • Incluye medidas de control y desarticulación de mercados ilícitos.	Plan Operativo Institucional (POI-PNP)	• Implementa OEI y AEI del PEI 2022-2026. • Alinea actividades con CEPLAN para mejora de servicios.
Plan Estratégico Sectorial Multianual al 2030 (PESEM)	• Establece objetivos del Ministerio del Interior. • Busca la reducción de inseguridad y crimen organizado.	Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2024-2027	• Fortalece la seguridad ciudadana y orden público. • Involucra diversas autoridades y sociedad civil.
Decreto Supremo N° 013-2019-IN	• Implementa medidas preventivas para delitos patrimoniales. • Regula registro, inmovilización y depósito de vehículos.	Mapa de procesos de la PNP	• Mejora continua, calidad del servicio y satisfacción de las necesidades del ciudadano.

Fuente: Elaboración propia.

CAPÍTULO II:

CAUSAS DEL PROBLEMA

La extorsión tiene su origen en diversos factores causales de índole económica y social. Su complejidad genera que su estudio sea exhaustivo y se identifiquen sus principales razones para aplicar soluciones estratégicas. En este acápite se identificará y desarrollará la bibliografía académica que aborde las causas reconocidas del problema público identificado. Posteriormente, se identificarán a aquellas que tienen mayor incidencia.

2.1 Marco teórico sobre las causas del problema público

El problema público de la extorsión a víctimas de vehículos sustraídos encuentra diferentes causas, entre las que hemos podido destacar 8 principales:

- a) Alta demanda ilegal de vehículos y autopartes,
- b) Acceso a base de datos personales de víctimas,
- c) Respuesta de afectados: alta incidencia de delitos no denunciados,
- d) Población sin empleo ni acceso a la educación,
- e) Determinantes sociales incentivadores del robo y hurto de vehículos con extorsión,
- f) Extorsión como delito de rápido beneficio económico,
- g) Corrupción de una parte de operadores de justicia (PNP, Fiscalía y PJ) y
- h) Proceso deficiente de recepción de denuncia e investigación (PNP y Fiscalía).

A continuación, en la respectiva tabla se detallan las causas identificadas:

Tabla 4:

Matriz para ordenar los argumentos causales de cada una de las causas identificadas

Nº	Denominación de la causa	Descripción de la explicación	Autores que plantean esta causa
1	Alta demanda ilegal de vehículos y autopartes	La literatura señala como una de las causas del delito de extorsión a víctimas de vehículos sustraídos, la alta demanda ilegal de vehículos y de autopartes y la facilidad con la que estos bienes pueden ser reintroducidos en el mercado legal.	Savona y Riccardi (2015), Felson y Clarke. (1998), Varese (2011), Natarajan (2010), UNODC (2010)
2	Extorsión como delito de rápido beneficio económico	Es un delito que puede generar ingresos inmediatos para los delincuentes, ya que las víctimas a menudo están dispuestas a pagar rápidamente para evitar daños físicos o materiales.	Fajnzylber, Lederman y Loayza (2002), Gambetta (1993), Schechter (2007), Levitt y Venkatesh (2000), Morselli y Giguère (2006)
3	Respuesta de afectados: alta incidencia de delitos no denunciados,	El miedo a represalias es una causa principal de la no denuncia de delitos de extorsión. Este temor puede ser particularmente fuerte en áreas donde las fuerzas del orden son percibidas con poca eficacia.	De la Torre, A., & Smirnov, A. (2013), Ríos, V. (2014), Carranza, E. (2018), Salazar, M., Cruz, J. M., & Arias, E. (2016), Vanderbilt, T. (2003)
4	Acceso a base de datos	Para la ejecución del delito los criminales requieren contar con los datos de sus víctimas, de sus rutinas o direcciones, y principalmente de datos personales como su número de celular al que se comunican para exigir el monto del rescate del vehículo	Wall (2007), Newman y Clarke (2003), Anderson, Ross et al. (2012), Solove (2006)
5	Población sin empleo ni acceso a la educación	Los factores vinculados a la situación económica como desempleo especialmente de población joven que no tiene oportunidades laborales por falta de educación técnica y/o profesional	Fajnzylber, P., Lederman, D., & Loayza, N. (2002), UNESCO. (2010), Dammert, L. (2008), Fajnzylber, P., Lederman, D., & Loayza, N. (2002), Gaviria, A., & Pagés, C. (2002), Bourguignon, F. (2001)
6	Determinantes sociales incentivadores del robo de vehículos con extorsión	Los factores socioculturales como familias disfuncionales, la violencia intrafamiliar, entorno de informalidad, drogadicción, etc.	Felson y Clarke (1998), Salazar et al. (2016), Ríos (2014), Hinton (2006),

	favorecen el incremento de los delitos extorsivos.	
7	Corrupción de una parte de operadores de justicia (PNP, Fiscalía y PJ)	La corrupción por parte de los operadores de justicia podría ser una de las causas que incentiva la ocurrencia del delito de extorsión a víctimas de vehículos sustraídos Rothstein, B., & Teorell, J. (2008), Klitgaard, R. (1991), Treisman, D. (2000), Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1993)
8	Proceso deficiente de recepción de denuncia e investigación (PNP y Fiscalía)	La falta de protocolos claros, coordinación deficiente y presión política pueden interferir en las capacidades de la PNP y el Ministerio Público para realizar investigaciones efectivas y llevar casos de extorsión a la justicia Meléndez (2019)

Nota: Elaboración propia

2.1.1. Alta demanda ilegal de vehículos y autopartes

Entre las principales causas que podemos identificar, se encuentra la existencia de una alta demanda de vehículos y autopartes desde el mercado ilegal. Al respecto, Savona y Riccardi (2015), discuten que entre las causas de la alta demanda ilegal de vehículos y autopartes es la facilidad con la que estos bienes pueden ser reintroducidos en el mercado legal. Argumentan que la falta de regulación y los controles insuficientes en muchos países facilitan este proceso. Hecho que podemos afirmar al quedar en evidencia los diversos mercados ilegales que existen en el Perú y la alta afluencia de personas que acuden a él, incluso si no son delincuentes, por la oferta barata de estas autopartes.

Asimismo, Felson y Clarke. (1998), explican en “*Opportunity Makes the Thief: Practical Theory for Crime Prevention*”, que la demanda de vehículos y autopartes robadas está impulsada por la disponibilidad de mercados negros bien establecidos donde estos productos pueden ser vendidos. También destacan que la demanda está influenciada por la economía de los países, donde las partes robadas pueden ser vendidas a precios significativamente más bajos que los productos legítimos. De este modo, se confirma lo sucedido en nuestro país con los famosos mercados de segunda que ofrecen en muchos casos precios más bajos por la ilegal procedencia de sus productos.

Paralelamente, Varese (2011) analiza cómo las organizaciones criminales juegan un papel crucial en la distribución de vehículos y autopartes robadas. Varese argumenta que estas organizaciones tienen las redes y la infraestructura necesarias para mover estos bienes ilegalmente y satisfacer la demanda en varios mercados. Esto quiere decir que, en muchos casos las organizaciones criminales reconocen la alta demanda de estos productos ilegales y son capaces de identificar y transportar sus productos para poder lograr su venta en los diversos mercados ilegales que existen no solo en Lima, sino en diversas ciudades alrededor de nuestro país.

Del mismo modo, Natarajan (2010), en el artículo *“Understanding the Structure of a Large Heroin Distribution Network: A Quantitative Analysis of Qualitative Data”*, aunque se centra en la distribución de drogas, proporciona una perspectiva útil sobre cómo las redes criminales también pueden aplicar sus tácticas y estructuras a otros mercados ilícitos, incluyendo el tráfico de vehículos y autopartes. De este modo, se logra entender cómo es que las organizaciones criminales, independientemente del delito, sea de drogas o como es el caso de este estudio, extorsión por el hurto de vehículos, juegan un rol determinante en la venta de autopartes o vehículos, por lo que, si se pretende reducir este delito, se debe tener en consideración a estos actores y sus repercusiones.

Por otra parte, la UNODC (2010) discute cómo la globalización ha facilitado el comercio ilegal de vehículos y autopartes, permitiendo a los criminales explotar las diferencias y alcance de las legislaciones penales de los países. Esto se acentúa en nuestro país cuando identificamos mercados negros que usan las fronteras terrestres para su ilegal comercio que contribuye al atractivo que posee el comercio de autopartes.

Es así como, se puede afirmar que la alta demanda de autopartes es un factor clave para que se cometa el delito de robo de vehículos, que trae consigo la extorsión como otra modalidad para sacarle dinero a su víctima.

2.1.2. Acceso a base de datos personales de víctimas

Por un lado, para que se dé el delito de extorsión, los criminales deben poder contar con los datos de sus víctimas, no solo para cometer el delito del robo de vehículos teniendo conocimiento de sus rutinas o direcciones, sino también de datos personales como su número de celular al que se comunican para exigir el monto del rescate del vehículo. Al respecto, Wall (2007) explica que, a su vez, una de las causas del acceso a bases de datos personales por parte de delincuentes es la proliferación de tecnologías digitales y la interconectividad global.

Del mismo modo, Newman y Clarke (2003) discuten que el apogeo del comercio digital y eléctrico ha llevado a un aumento en la cantidad de datos personales almacenados en línea, lo que a su vez ha creado más oportunidades para que los delincuentes accedan a esta información. Esto tiene mucho sentido teniendo en cuenta la era en la que estamos, en donde es común la realización de compras por diversas páginas, que en muchas ocasiones no tienen filtros correctos de seguridad para el usuario.

Anderson, Ross et al. (2012), por su parte, explican que las debilidades en la infraestructura de seguridad de muchas organizaciones permiten a los delincuentes acceder a bases de datos personales. Señalan que la economía del cibercrimen se sustenta principalmente en la explotación de vulnerabilidades tecnológicas y humanas. Esto significa que, también se debe incentivar y fiscalizar a que las grandes empresas garanticen la seguridad de la data de sus usuarios, pues parte de la experiencia de compra virtual debe ser la seguridad de que esa compra o inscripción no vaya a generarle consecuencias negativas al usuario.

Finalmente, Solove (2006) discute en su artículo que la falta de regulaciones estrictas y la supervisión inadecuada de las prácticas en la administración de información confidencial por las autoridades estatales y privadas contribuyen al acceso no autorizado a bases de datos por parte de delincuentes. Esto significa que, la presencia del estado es importante para

regular el control de las bases de datos que existen provenientes de diferentes empresas.

2.1.3. Respuesta de afectados: alta incidencia de delitos no denunciados

En muchas ocasiones, las víctimas de los delitos de extorsión prefieren no denunciar estos actos por diversas razones. Al respecto, Vanderbilt (2003) argumenta que el miedo a represalias es una causa principal de la no denuncia de delitos de extorsión. Este temor a las represalias por parte de los extorsionadores puede ser particularmente fuerte en áreas donde las fuerzas del orden son percibidas con poca eficacia. Es así como, ello explicaría la baja cantidad de denuncias que reciben los delitos de extorsión.

Asimismo, Salazar et al. (2016) mencionan cómo la desconfianza en los operadores de justicia y la Policía en el Perú contribuye a que los ciudadanos no denuncien casos delincuenciales de extorsión. La percepción de que las autoridades no podrán proteger a las víctimas o que podrían estar involucradas en el crimen organizado desalienta a las personas a denunciar. Lamentablemente, la mala percepción que muchos ciudadanos tienen de las instituciones garantes de seguridad se ha incrementado y generalizado gracias a los malos elementos que existen en algunas de estas y que han quedado evidenciadas a través de diversas investigaciones y capturas de organizaciones que muchas veces cuentan con participantes de la institución policial.

En adición, Carranza (2018) también menciona que la falta de fe en la justicia y el miedo a represalias son factores clave que contribuyen a la alta tasa de no denuncia de extorsión en países de América Latina, incluyendo Perú. Lo que reafirma que la desconfianza institucional es un factor clave para la ausencia de denuncias por delitos como la extorsión.

Ríos (2014) señala que la normalización de la violencia y la extorsión en ciertas regiones crea una cultura de silencio entre las víctimas, quienes prefieren no denunciar para evitar conflictos adicionales. Este factor es importante para entender que, en muchos casos las víctimas consideran que recibirán más perjuicios que beneficios si acuden a denunciar

estos delitos, esto debido a la fuerte presencia de criminalidad en sus localidades.

Finalmente, De la Torre y Smirnov (2013) en su libro *Análisis del Crimen Organizado y sus Efectos en la Economía Peruana*, exploran cómo la falta de seguridad adecuada para las víctimas y testigos de delitos contribuye a la no denuncia. Argumentan que las víctimas a menudo perciben que el costo de denunciar (en términos de tiempo, recursos y riesgo personal) supera los beneficios potenciales.

2.1.4. Población sin empleo ni acceso a la educación

Existen diversas razones por las que hay una cantidad grande de población sin empleo ni acceso a la educación y esto muchas veces origina que caigan en la realización de delitos como la extorsión. Al respecto, Bourguignon (2001) argumenta que los niveles de pobreza, pobreza extrema y marginación son determinantes claves para que las personas se inclinen a la comisión de algún tipo de delitos. La falta de oportunidades laborales y educativas limita las alternativas legales para generar ingresos, lo que aumenta la propensión al crimen.

En ese sentido, Gaviria y Pagés (2002) exploran cómo la exclusión y la escasez de oportunidades, falta de servicios básicos, como la educación, contribuyen al aumento de la delincuencia en áreas urbanas de América Latina, incluyendo Perú. Del mismo modo, Fajnzylber, Lederman y Loayza (2002) sostienen que la falta de empleo y oportunidades educativas es un factor determinante en la violencia y la delincuencia. Argumentan que los ciudadanos sin acceso a educación y empleo están más inclinados a involucrarse en la comisión de ilícitos penales para sustentar sus necesidades.

En adición, Dammert (2008) analiza cómo la marginalización social y el limitado acceso a la educación y laborales en Perú crean un ambiente propicio para la criminalidad. Señala que la ausencia de programas efectivos de reintegración y apoyo social agrava este problema. Esto significa que, estos factores solo incrementan el riesgo de caer en la criminalidad por parte de la población que menos recursos posee y que ve en delinquir, una

oportunidad de satisfacer sus necesidades más básicas.

Finalmente, la UNESCO (2010) también destaca cómo la falta de acceso a una óptima formación académica y abandono escolar son factores que contribuyen a la delincuencia juvenil en países en desarrollo, incluyendo Perú. El informe subraya la importancia de políticas educativas inclusivas para prevenir la criminalidad. De este modo, se puede entender como esta falta de oportunidades es muchas veces la causante de orillar a cierto sector de la población a cometer diversos delitos como la extorsión.

2.1.5. Determinantes sociales incentivadores del robo de vehículos con extorsión

Existen también diversos factores socioculturales que fortalecen la existencia del delito de extorsión. Al respecto Felson y Clarke (1998) sustentan que las oportunidades y el entorno sociocultural influyen en la comisión de delitos, incluyendo la extorsión por robo de vehículos. Argumentan que en sociedades donde el sistema de justicia es percibido como ineficaz, las víctimas tienen menos probabilidades de denunciar. Lo que se vuelve una costumbre tácita y se generaliza como una acción sin consecuencias.

Así mismo, Salazar et al. (2016) analizan las dinámicas sociales y culturales que facilitan la extorsión y la falta de denuncia. Señalan también que la desconfianza en las autoridades y el temor a represalias son factores clave en la no denuncia de estos delitos, lo que hace que estos delitos pueden ser cada vez menos identificados.

Mientras, Ríos (2014) examina cómo la normalización de la violencia y la cultura del silencio influyen en la falta de denuncias. Aunque se enfoca en México, los hallazgos pueden ser aplicables a Perú, donde la violencia y la extorsión también están presentes y donde también podemos observar cómo se ha normalizado la cultura del silencio en nuestra sociedad.

Del mismo modo, Hinton (2006) argumenta que los niveles de corrupción y la ineficacia

de los funcionarios policiales deslegitiman la confianza en los operación y sistema de justicia. Esto puede disuadir a las víctimas de denunciar delitos de extorsión y robo de vehículos. Lo que también es un factor social que se debe tener a consideración, pues estos otros fenómenos sociales inciden en el delito de extorsión y su baja tasa de denuncias recibidas.

2.1.6. Extorsión como delito de rápido beneficio económico

Se puede identificar al delito de extorsión por hurto de vehículos y autopartes como un delito de rápido beneficio económico, pues bajo esta modalidad se obtiene el monto solicitado de manera directa de la víctima. Al respecto, Fajnzylber, Lederman y Loayza (2002) argumentan que la extorsión es un delito que puede generar ingresos inmediatos para los delincuentes, ya que las víctimas a menudo están dispuestas a pagar rápidamente para evitar daños físicos o materiales. Además, la extorsión requiere relativamente pocos recursos iniciales y puede ser realizada por individuos o pequeños grupos sin necesidad de una gran infraestructura criminal, un factor importante a tener en consideración.

Así mismo, Gambetta (1993) explica que la extorsión, particularmente cuando es llevada a cabo por organizaciones como la mafia, se basa en la oferta de "protección" a cambio de dinero. Este modelo de negocio de "protección" permite a los extorsionadores obtener ingresos regulares y rápidos, ya que las víctimas pagan para evitar posibles daños a sus negocios o en este caso, de sus vehículos, pues no quieren sufrir el daño de estos. Y aunque se da la extorsión a cambio de la devolución de éste, también se da de manera directa y rápida.

Del mismo modo, Levitt y Venkatesh (2000) encuentran que las actividades como la extorsión permiten a los delincuentes generar ingresos rápidos sin la necesidad de grandes inversiones iniciales. La extorsión puede ser una estrategia de corto plazo para obtener dinero, especialmente en entornos donde otras oportunidades económicas son limitadas o implican mayor trabajo o esfuerzo.

Finalmente, Morselli y Giguère (2006) argumentan que la extorsión se basa en el uso de la intimidación y la violencia para obtener pagos rápidos y continuos. La estructura de las redes criminales facilita este tipo de delitos, ya que las conexiones y la reputación dentro del mundo delictivo permiten a los extorsionadores operar eficientemente y asegurar ingresos rápidos.

2.1.7. Corrupción de una parte de operadores de justicia (PNP, Fiscalía y PJ)

Otra causa que se considera importante es la corrupción. De este modo, Transparency International (2020) examina cómo la corrupción en el sistema judicial menoscaba la confianza en los funcionarios de todos los niveles de las entidades públicas. La percepción de que los jueces, fiscales o policías están involucrados en actos corruptos mina la legitimidad del sistema judicial.

Asimismo, Rothstein, B., & Teorell, J. (2008) destacan que la corrupción dentro del sistema judicial puede llevar a una erosión significativa de la confianza de los ciudadanos. La sensación de que los tribunales no son imparciales o están influenciados por intereses corruptos disminuye la legitimidad de las decisiones judiciales y merma cualquier intención de la ciudadanía en colaborar con entidades como la Policía.

Del mismo modo, Klitgaard, R. (1991) sostiene cómo la corrupción en el sistema judicial afecta la confianza pública y la eficacia del estado de derecho. Argumenta que la corrupción mina la capacidad en los operadores de la administración para impartir justicia de manera imparcial y efectiva, que conllevará a que el ciudadano tenga una aversión negativa de la función pública.

Al respecto, Treisman, D. (2000) también explora los factores que contribuyen a la corrupción en diversas instituciones, incluidos los sistemas judiciales. Señala que la falta de transparencia y la impunidad de los actos corruptos alimentan la desconfianza pública en las autoridades judiciales y con ello, se puede inferir que existen una reducción de confianza y

seguridad que la PNP le puede garantizar a la ciudadanía.

Finalmente, Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1993) discuten cómo la corrupción entre los operadores de justicia puede distorsionar el cumplimiento de la norma y socavar la confianza del público en las instituciones legales. Argumentan que la percepción de corrupción debilita el estado de derecho y fomenta la desigualdad y con ello el incremento de la criminalidad. En este sentido, se puede sostener como la corrupción es un factor clave para la ausencia de confianza institucional, que se traduce en la baja cantidad de denuncias recibidas por delito de extorsión.

2.1.8. Proceso deficiente de recepción de denuncias e investigación (PNP y Fiscalía)

Se ha identificado que los deficientes procesos de recepción de denuncias e investigación por parte de la PNP y Fiscalía propician la impunidad que en última instancia beneficia a los delincuentes que cometen el delito de extorsión. Al respecto, Meléndez (2019), en su investigación sobre la criminalidad organizada en Perú, señala cómo la falta de protocolos claros, coordinación deficiente y presión política pueden interferir en la capacidad de la PNP y el MP para realizar investigaciones efectivas y llevar casos de extorsión a la justicia.

La deficiente profesionalización, recursos adecuados y coordinación entre la PNP y MP puede llevar a investigaciones deficientes en casos complejos como la extorsión, pues son delitos que conllevan un gran esfuerzo por parte de las unidades correspondientes para lograr su captura, sin que la víctima se vea perjudicada. En ese sentido, García-Godos, J. (2017) también explora cómo los problemas de corrupción interna, falta de recursos y procesos burocráticos pueden afectar negativamente el resultado de las investigaciones que se llevan tanto en sede policial o fiscal. Concluyendo con ello que estas deficiencias desalientan al ciudadano continuar con las denuncias e investigaciones que las perciben

improductivas.

2.2 Causas del problema

Luego de la revisión bibliográfica sobre las causas del problema público, se han identificado ocho causas: a nivel socioeconómico un conjunto de elementos como la población sin empleo y educación, los determinantes sociales incentivadores de la sustracción de vehículos con extorsión, la demanda ilegal de vehículos y autopartes y el delito de rápido beneficio económico; son condiciones propicias que incentivan a jóvenes desde temprana edad a involucrarse en actividades delictivas, pues las carencias implícitas de la marginalidad los llevan a sumergirse en el mundo de la delincuencia y hampa, transcurriendo parte de su vida en dependencias policiales, establecimientos penales y las actividades delictivas. Estas condiciones deben ser abordadas integralmente por diversos sectores del estado.

A nivel institucional se han identificado los procesos deficientes de recepción de denuncias e investigación, los delitos no denunciados y el acceso a la base de datos personales de las víctimas. Estos factores han contribuido con el incremento de delitos en particular en la modalidad extorsiva a víctimas de vehículos sustraídos. Además, en la literatura se evidencia que la escasa efectividad de la labor policial en los delitos extorsivos se debe al desconocimiento, falta de capacitación y disponibilidad de herramientas tecnológicas para la aplicación de técnicas especiales de investigación. Esto aunado a la desconfianza y el temor de las víctimas los induce a no denunciar los delitos y acceder a los requerimientos económicos extorsivos para recuperar sus vehículos. Estos factores son determinantes para que este tipo de delitos no se denuncie y las autoridades competentes no investiguen adecuadamente y en consecuencia no se sancionen efectivamente estas conductas delictivas en Lima Metropolitana.

En los últimos años la lucha contra la corrupción y la delincuencia se han convertido

en las principales demandas de la ciudadanía a sus autoridades. En tal sentido, las autoridades judiciales, fiscales y policiales en el ámbito de sus competencias tienen una función protagónica en la lucha contra la corrupción; no obstante, algunos funcionarios y servidores públicos de estas instituciones se han visto involucrados en este tipo de delitos que generan malestar a la sociedad y en especial a la población más vulnerable. Aunado a esta problemática, las economías ilegales han logrado afianzarse en complicidad con funcionarios públicos en diversos ámbitos de la sociedad, que incluyen la protección en el circuito productivo de sus actividades ilícitas. En ese sentido, este fenómeno social ha contribuido de manera exponencialmente en el aumento de las economías ilegales e impunidad de sus actores, por lo que debe ser combatido con un enfoque estructural, a fin de revertir los efectos perniciosos en la sociedad y en particular en la población vulnerable a los delitos extorsivos.

A continuación, se muestra la matriz de consistencia del diseño de la investigación:

Tabla 5:

Matriz de consistencia del diseño de investigación sobre causas del problema público.

PREGUNTA CAUSAL	HIPOTESIS	FUENTES DE DATOS	TECNICAS DE RECOLECCION Y HERRAMIENTAS	METODO DE ANALISIS
¿Qué genera el alto índice de delitos extorsivos a víctimas de vehículos sustraídos en Lima Metropolitana, durante el periodo 2019 al 2024?	Las principales causas del alto índice de delitos extorsivos a víctimas de vehículos sustraídos en Lima Metropolitana, durante el periodo 2019 al 2024 son: la deficiente recepción de denuncias e investigación, el alto porcentaje de delitos no denunciados y la corrupción de un sector de funcionarios del PJ, MP y PNP.	• Trabajos de investigación previos • Tesis especializadas • Artículos de investigación científica	Revisión de literatura	Cuantitativo, no experimental, transversal en un periodo de tiempo
			Revisión documental	

		• Personal PNP DIVPRIRV, DIVIAC y Fiscal.	Entrevistas	
--	--	--	-------------	--

Nota: Elaboración propia

Luego de la revisión y análisis de la literatura, documentos y entrevistas, se identificaron finalmente 3 causas principales de la alta incidencia del delito de extorsión a víctimas de vehículos sustraídos, las que se detallan a continuación.

2.2.1 Alta incidencia de no denuncia de este tipo de delitos

Del trabajo de campo y entrevistas realizadas a personal de oficiales y sub oficiales especialistas en investigación de robo y hurto de vehículos y delitos conexos como la extorsión, que laboran o han laborado en la DIVPIRV Lima, se obtuvo la información que señala que existe alta incidencia de hurto de vehículos no denunciados por las víctimas, debido a que luego de denunciar el hecho los victimarios se comunican con las víctimas amenazándolos para que no acudan a la policía y que rápidamente consigan dinero para recuperar sus vehículos, optando por ello por no realizar ningún tipo de denuncia y resolver este hecho accediendo a las indicaciones del delincuente.

En el caso de delitos extorsivos a víctimas de vehículos sustraídos, existe una tasa muy baja de denuncias por este tipo de delitos, las personas en su mayoría denuncian el hurto y evitan realizar la denuncia por extorsión, debido: a los peligros a los que se exponen, la percepción de pérdida de tiempo y en mayor medida por la desconfianza en las autoridades competentes a cargo de la investigación. Al respecto, se consigna lo referido por el entrevistado NN1.

No tengo la cifra de las denuncias por extorsión, pero en la DIVPIRV (centro, norte y sur), se registran entre 5 a 7 denuncias mensuales.

No tengo la cifra exacta de las cifras de los delitos contra el patrimonio – extorsión que no han denunciado; el motivo por el cual no denuncia algunos agraviados, es por desconfianza en la policía, creen que si denuncian no van a poder recuperar su carro, por eso ellos mismos negocian y pagan por el rescate de su carro.

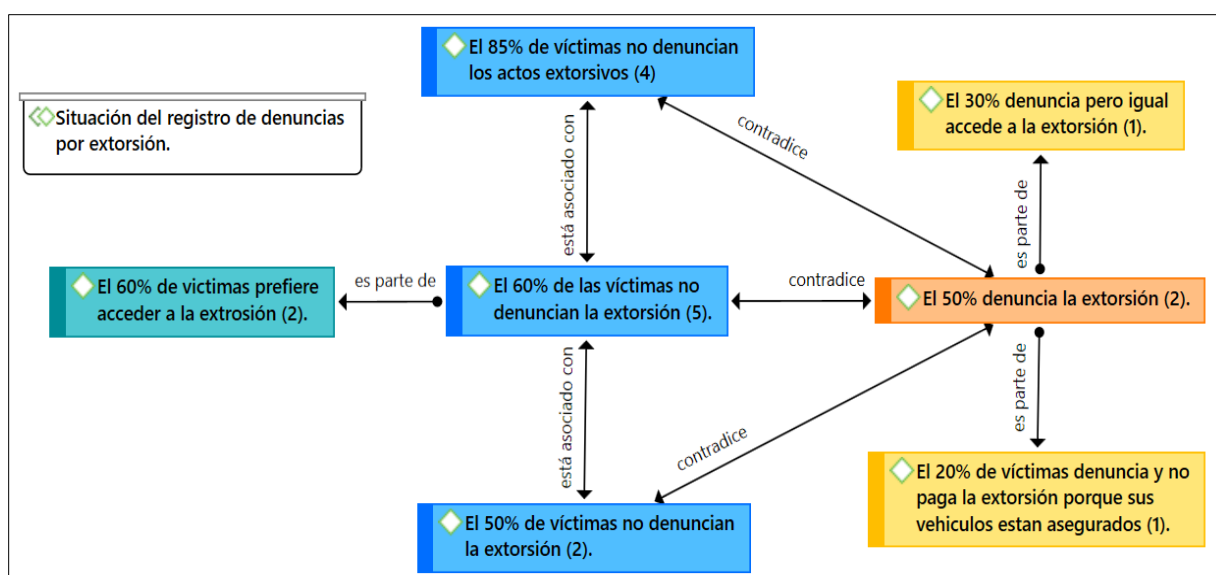
También, el entrevistado NN2, con relación al promedio de delitos no denunciados, refiere:

El promedio será de un 95-98%, en caso de no recuperar su vehículo, no denuncian por miedo a represalias, no se concluye la extorsión (se interrumpen las negociaciones), por las diligencias que conlleva una denuncia, quieren recuperar su vehículo en la brevedad posible, y las diligencias con el MP y PJ, son a largo plazo. En caso de haber recuperado el vehículo (pagaron extorsión), no denuncian por: miedo a represalias, por las diligencias que conlleva una denuncia, porque recuperaron su vehículo y es lo único que les importa.

Las personas que ceden a los actos extorsivos logran recuperar sus vehículos, acuden a la DIVPIRV para solicitar el levantamiento de la orden de búsqueda de sus vehículos. Por ello en el área de entrega de esta dependencia policial, refieren en su manifestación haber recuperado el bien por sus propios medios y con la ayuda de familiares. El porcentaje de víctimas de los actos extorsivos se evidencia en la siguiente figura elaborada en base al análisis cualitativo de las entrevistas de los actores involucrados.

Figura 8:

Porcentaje de personas que son víctimas de extorsión en la recuperación de vehículos sustraídos en Lima Metropolitana.



Nota: Elaboración propia.

La figura corresponde al análisis de las respuestas de los entrevistados, quienes, coinciden en señalar que entre el 60% y el 85% de las víctimas de extorsión no denuncian estos delitos. Estos datos concuerdan con las evidencias halladas en la revisión de la documentación de los archivos pasivos de la secretaría de la DIVPIRV. Adicionalmente, se observa que el 60% de las víctimas prefiere acceder a la extorsión sin denunciar el delito, mientras que el 30% opta por denunciar y acceder a la extorsión.

2.1.2 Proceso deficiente de recepción de denuncias e investigación (PNP y Fiscalía)

De la investigación en documentos y entrevistas efectuadas, se tiene conocimiento que la DIVPRIRV como unidad policial especializada, realiza diligencias de investigación como resultado de la recuperación de vehículos consistentes: en acta de intervención policial, declaraciones y levantamiento de orden de captura en su mayoría de vehículos recuperados por sus propietarios, concluyendo en un documento denominado “Parte de Investigación” dirigido a la fiscalía penal competente, sin lograr identificar, individualizar y capturar a los sujetos que participaron en la cadena delictiva de hurto de vehículos y extorsión. Al respecto, se transcribe lo referido en las entrevistas.

Entrevistado NN1.

El procedimiento para la entrega de los vehículos recuperados lo realiza la DIVPIRV (Centro, norte y sur), de acuerdo con el lugar de recuperación del vehículo, por intermedio de la Sección u oficina de entrega de vehículos; se realiza el siguiente procedimiento: 01. Se registra la recuperación e ingreso del vehículo, 02. Se practica el peritaje de identificación vehicular, para determinar la autenticidad del vehículo 03. Se recibe la declaración del propietario. 4. Se procede a la identificación mediante la boleta informativa y SUNARP. 05. Se realiza el acta de entrega del vehículo. 06. Se formula el informe respectivo y 07. Se envía el informe a la oficina de cómputo para el levantamiento de la orden de búsqueda (captura) del vehículo.

Entrevistado NN2.

El vehículo pasa por un peritaje de identificación vehicular, para su plena identificación, se notifica al propietario y/o denunciante, a quienes se les recibe su

manifestación; seguidamente, el propietario tiene que acreditar la titularidad sobre el vehículo. De tratarse de una persona jurídica, debe presentar la vigencia de poder – SUNARP y el representante debidamente acreditado es quien recoge el vehículo. de tratarse de un tercero, traer consigo una carta poder legalizada.

De la revisión documental de las investigaciones de extorsión a víctimas de hurto de vehículos a cargo del personal de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (DIVIAC), se evidencia que se presentan un reducido número de casos, pero estos se encuentran a cargo del personal del área de investigaciones con el apoyo de agentes de inteligencia como soporte operativo; además en todas las diligencias de investigación en sede policial participa uno o más representantes de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (FECCOR). Estas investigaciones culminan con el informe policial conteniendo elementos de convicción y detención de los integrantes de la cadena delictiva de extorsión.

Al respecto, se transcribe lo referido por el NN2.

Estas diligencias de investigación de carácter administrativo están a cargo del personal del área de entrega de vehículos de la DIVPIRV y las realizan sin la participación del representante del Ministerio Público, pues no realiza trabajos de investigación operativa, como: inspección técnico policial, verificación de la ubicación de cámaras de seguridad, identificación de testigos o informantes, lectura de mensajes de texto y WhatsApp, registro de llamadas telefónicas, levantamiento del secreto de las comunicaciones, levantamiento de huellas dactilares entre otras diligencias contempladas en el método general de investigación criminal.

Al respecto, se transcribe lo referido por el entrevistado NN3.

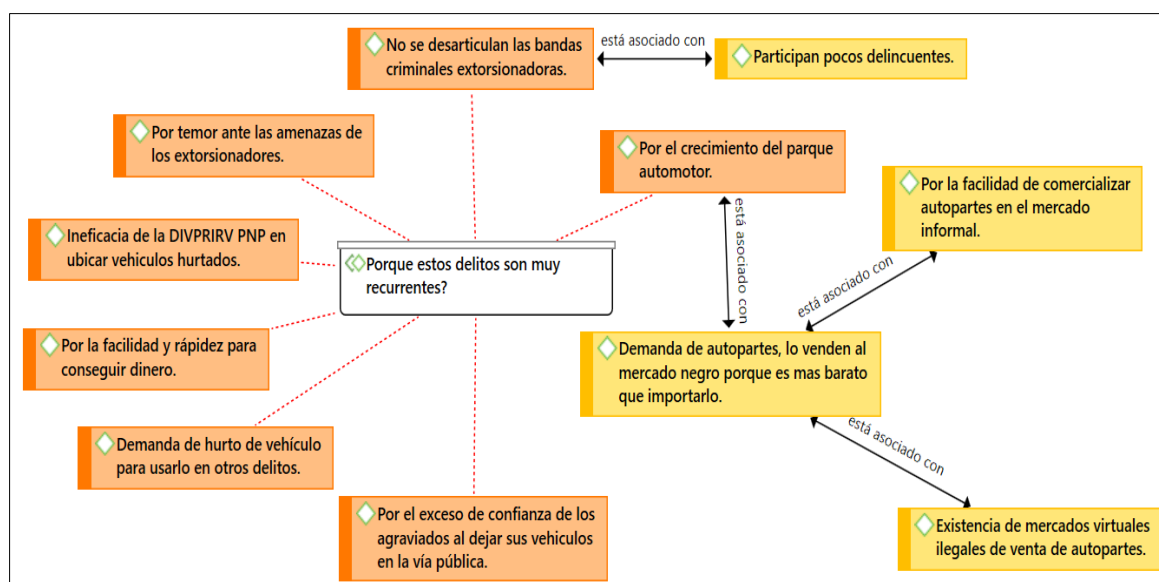
Al haber acopiado la información necesaria se remitió al ministerio público el informe solicitando la apertura de una carpeta de investigación secreta contra una supuesta OO.CC remitida a la FECCOR, el MP apertura la carpeta y remitió las disposiciones fiscales respectivas y se empezaron a realizar las actas respectivas, ITP, búsqueda de cámaras de vigilancia, declaraciones y manifestaciones que ayudaron a copiar números de los agraviados quienes otorgaron números que los venían extorsionando, posterior a ello se solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones por medio del MP en tiempo real e Histórico (para poder conocer de nuevas extorsiones y determinar las ubicaciones de los abonados), al Poder Judicial Lima Sur, en el camino salieron comunicaciones de los delincuentes con otros números que eran sus garantes y mencionaban información importante para la investigación), procediéndose a realizar video vigilancia para ubicar e identificar a los partícipes de este ilícito penal.

Las diligencias de investigación del personal del área de investigación e inteligencia operativa de la DIVIAC, continua durante la detención preliminar, investigación preparatoria e incluso en el juicio oral del Código Procesal Penal.

En la siguiente figura elaborada en bases al análisis cualitativo de las entrevistas de los actores estatales, se evidencia deficiencias en el proceso de recepción de denuncias e investigación de los delitos de extorsión en Lima Metropolitana.

Figura 9:

Causas del deficiente proceso de recepción de denuncia e investigación del delito de extorsión en Lima Metropolitana.



Nota: Elaboración propia.

2.1.3 Corrupción de una parte de operadores de justicia (PNP, Fiscalía y PJ)

De la investigación en documentos y entrevistas en la DIVPRIRV, se evidencia lo siguiente: a) no se administra información estadísticas de manera formal sobre extorsión a víctimas de sustracción de vehículos, b) las que se registran son casos aislados, c) la información estadística se encuentra oculta en las declaraciones de los agraviados quienes orientados y como canevas refieren en su totalidad: “haber recuperado sus vehículos con el apoyo de sus familiares y que en el trayecto fueron intervenidos por personal de la

DIVPRIRV”, d) los vehículos recuperados por la víctimas son registrados como producción operativa de la dependencia policial, e) el INEI registra robos de vehículos y recuperados, no registra los delitos extorsivos. Al respecto, se consigna lo referido por el entrevistado NN1.

No tengo la cifra exacta de las cifras de los delitos contra el patrimonio – extorsión que no han denunciado; el motivo por el cual no denuncia algunos agraviados, es por desconfianza en la policía, creen que si denuncian no van a poder recuperar su carro, por eso ellos mismos negocian y pagan por el rescate de su carro.

Aunado a lo referido por el entrevistado NN1, el entrevistado NN3, refiere:

La desconfianza en el personal policial, que iría de la mano con su poca capacidad y profesionalismo para lograr la ubicación del bien y la detención de los delincuentes; la desidia del personal policial para realizar este tipo de diligencias que necesita estar pendiente a tiempo completo; la desconfianza que generan algunos malos elementos policiales quienes inclusive por fuente abierta se informa que solicitan sumas de dinero con la finalidad de cumplir con sus funciones.

Es decir la falta de transparencia al interior de la administración de la información de los delitos extorsivos a víctimas de vehículos sustraídos es una práctica común en la DIVPIRV, la discrecionalidad ante la ausencia de un marco legal que defina claramente sus funciones y la anuencia por omisión u acción de las funciones del Ministerio Público al no participar en las diligencias policiales, monopoliza las decisiones del personal policial en su interacción con las víctimas al ser orientados en denunciar los hechos extorsivos en el sentido “conveniente y más rápido” para obtener el levantamiento de la orden de captura de sus vehículos y retirarse sin mayores trámites de las instalaciones de la DIVPRIRV PNP, en caso contrario deberán seguir un proceso penal largo e improductivo.

La escasa transparencia, el monopolio de las decisiones y la discrecionalidad, son condiciones propicias para la corrupción en parte de los operadores de justicia (PNP-MP), son factores de justificarían el alto índice de delitos no denunciados debido entre otros factores a la nula fiabilidad en las instituciones que ejercen el rol investigativo y de sanción del crimen.

Tabla 6:

Matriz para ordenar la bibliografía útil para la conformación del marco teórico causal

Denominación del artículo	Autor	Revista/Fuente	Año de publicación	Link	Causas identificadas
From illegal markets to legitimate businesses: the portfolio of organised crime in Europe. Final Report of Project OCP-Organised Crime Portfolio	Michele Riccardi Ernesto U. Savona	Universidad Rey Juan Carlos	2015	https://burjcdigital.urjc.es/handle/10115/14361	Alta demanda ilegal de vehículos y autoparte
Opportunity Makes the Thief: Practical Theory for Crime Prevention	Marcus Felson Ronald V. Clarke	Policing and Reducing Crime Unit: Police Research Series	1998	https://popcenter.asu.edu/sites/default/files/opportunity_makes_the_thief.pdf	Alta demanda ilegal de vehículos y autoparte
Mafias on the Move: How Organized Crime Conquers New Territories	Federico Varese	Princeton University Press	2011	https://www.researchgate.net/publication/286836521_Mafias_on_the_move_How_organized_crime_conquers_new_territories	Alta demanda ilegal de vehículos y autoparte
Understanding the Structure of a Large Heroin Distribution Network: A Quantitative Analysis of Qualitative Data	Mangai Natarajan	Journal of Quantitative Criminology	2010	https://link.springer.com/article/10.1007/s10940-006-9007-x	Alta demanda ilegal de vehículos y autoparte
Delincuencia organizada transnacional: la economía ilegal mundializada	UNODC	UNODC	2010	https://www.unodc.org/toc/es/crimes/organized-crime.html	Alta demanda ilegal de vehículos y autoparte

What causes violent crime?	Pablo Fajnzylber Daniel Lederman Norman Loayza	European Economic Review	2002	https://doi.org/10.1016/S0014-2921(01)00116-4	Extorsión como delito de rápido beneficio económico
The Sicilian Mafia: The Business of Private Protection	Diego Gambetta	Havard University Press	1993	https://www.jstor.org/stable/522308	Extorsión como delito de rápido beneficio económico
Economic Analysis of a Drug-Selling Gang's Finances	Levitt, Steven D., and Sudhir Alladi Venkatesh	The quarterly journal of economics	2000	https://www.nber.org/papers/w6592	Extorsión como delito de rápido beneficio económico
The efficiency/security trade-off in criminal networks	Morselli, Carlo Cynthia Giguère, Katia Petit	Social networks	2006	https://link.springer.com/article/10.1007/s10611-006-9034-4	Extorsión como delito de rápido beneficio económico
Survival city: Adventures among the ruins of atomic America.	Tom Vanderbilt	University of Chicago Press	2003	https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/S/bo8688541.html	Respuesta de afectados: alta incidencia de delitos no denunciados
Crimen organizado y corrupción en América Latina: El caso de Perú.	Salazar, M., Cruz, J. M., & Arias, E.	Revista Mexicana de Sociología	2016	https://doi.org/10.24201/rms.v78i4.3243	Respuesta de afectados: alta incidencia de delitos no denunciados
The role of drug-related violence and extortion in promoting Mexican migration: Unexpected consequences of a drug war.	Viridiana Ríos	Latin American Research Review	2014	https://doi.org/10.1353/lar.2014.0037	Respuesta de afectados: alta incidencia de delitos no denunciados

Análisis del crimen organizado y sus efectos en la economía peruana.	De la Torre, A., & Smirnov, A.	Banco Central de Reserva del Perú	2013	https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documentos-de-Trabajo/2013/Documento-de-Trabajo-06-2013.pdf	Respuesta de afectados: alta incidencia de delitos no denunciados
Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age. Polity.	David Wall	Cambridge: Polity	2007	https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1066922	Acceso a base de datos
Superhighway robbery	Graeme R. Newman Ronald V. Clarke	Willan	2013	https://doi.org/10.4324/9781843924876	Acceso a base de datos
The Economics of Information Security	Ross Anderson y Tyler Moore	University Cambridge	2012	https://www.jstor.org/stable/20031627	Acceso a base de datos
A Taxonomy of Privacy	Daniel Solove	University of Pennsylvania Law Review	2006	https://scholarship.law.upenn.edu/penn_law_review/vol154/iss3/1	Acceso a base de datos
Crime as a social cost of poverty and inequality: A review focusing on developing countries	François Bourguignon	Revista Desarrollo y sociedad	2001	https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=aFb5ijkdg5YC&oi=fnd&pg=PA171&dq=Crime+as+a+social+cost+of+poverty+and+inequality:+A+review+focusing+on+developing+countries&ots=FsXnTlfOVF&sig=vBx14B1YNnfGOVJDpmzkBYnRL4#v=onepage&q=Crime%20as%20a%20social%20cost%20of%20poverty%20and%20inequality%3A%20A%20review%20focusing%20on%20	Población sin empleo ni acceso a la educación

				developing%20countries&f=false	
Patterns of crime victimization in Latin American cities	Alejandro Gaviria Carmen Pagés	Inter-American Development Bank.	2002	https://publications.iadb.org/publications/english/document/Patterns-of-Crime-Victimization-in-Latin-American-Cities.pdf	Población sin empleo ni acceso a la educación
What causes violent crime?	Pablo Fajnzylber Daniel Lederman Norman Loayza	European Economic Review	2002	https://doi.org/10.1016/S0014-2921(01)00116-4	Población sin empleo ni acceso a la educación
Perspectives on urban crime, criminal justice and policing in Latin America	Lucía Dammert	Springer	2008	https://doi.org/10.4324/9780203116289	Población sin empleo ni acceso a la educación
Education for all global monitoring report 2010: Reaching the marginalized.	UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization	2010	https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000186618	Población sin empleo ni acceso a la educación
Opportunity Makes the Thief: Practical Theory for Crime Prevention	Marcus Felson Ronald V. Clarke	Policing and Reducing Crime Unit: Police Research Series	1998	https://popcenter.asu.edu/sites/default/files/opportunity_makes_the_thief.pdf	Determinantes sociales incentivadores del robo de vehículos con extorsión
Crimen organizado y corrupción en América Latina: El caso de Perú.	Salazar, M., Cruz, J. M., & Arias, E.	Revista Mexicana de Sociología	2016	https://doi.org/10.24201/rms.v78i4.3243	Determinantes sociales incentivadores del robo de vehículos con extorsión

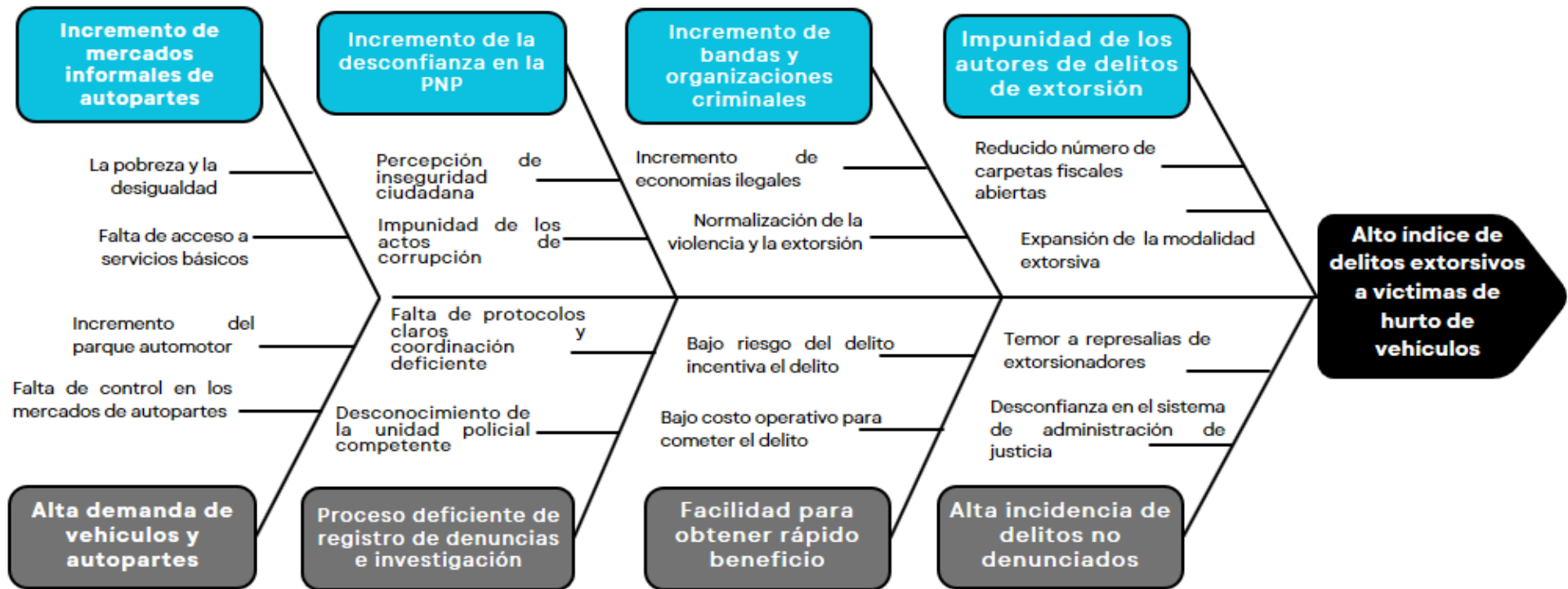
The role of drug-related violence and extortion in promoting Mexican migration: Unexpected consequences of a drug war.	Viridiana Ríos	Latin American Research Review	2014	https://doi.org/10.1353/lar.2014.0037	Determinantes sociales incentivadores del robo de vehículos con extorsión
The State on the Streets: Police and Politics in Argentina and Brazil	Mercedes Hinton	Boulder: Lynne Reinner Publishers	2006	https://www.riener.com/title/The State on the Streets Police and Politics in Argentina and Brazil	Determinantes sociales incentivadores del robo de vehículos con extorsión
Índice de Percepción de la Corrupción 2020	Transparencia Internacional	Transparencia Internacional	2021	https://images.transparencycdn.org/images/CPI2020_Report_ES_0802-WEB.pdf	Corrupción de una parte de operadores de justicia (PNP, Fiscalía y PJ)
Bureaucracy, Politics and Corruption	Dahlström, Carl, Victor Lapuente, and Jan Teorell.	The Quality of Government Institute.	2008	https://papers.ssrn.com/Sol3/papers.cfm?abstract_id=1450742	Corrupción de una parte de operadores de justicia (PNP, Fiscalía y PJ)
Controlling corruption	Robert Klitgaard	University of California Press	1991	https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=8V71EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Controlling+corruption&ots=4jZ69Flyk3&sig=q4QPF56aelw1JyCahbgWkVN432c#v=onepage&q=Controlling%20corruption&f=false	Corrupción de una parte de operadores de justicia (PNP, Fiscalía y PJ)
Corruption	Shleifer, Andrei, and Robert W. Vishny	The Quarterly Journal of Economics	1993	https://doi.org/10.2307/2118402	Corrupción de una parte de operadores de justicia (PNP, Fiscalía y PJ)

The causes of corruption: a cross-national study	Daniel Treisman	Journal of public economics	2000	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047272799000924?casa_token=SAX5bpsNTTgAAAAA:9tJ3B8Y5O5DjIw328fsIBDjYy9bxQM3MU7KNxfThXjZS2Qo3gpS64IeEeQPSQpKcj4n9xxK20eA	Corrupción de una parte de operadores de justicia (PNP, Fiscalía y PJ)
La detención en flagrancia delictiva y su extensión al autor mediato en el delito de sicariato	Jorge Meléndez	Revista Ciencia y Tecnologia	2019	https://revistas.unitru.edu.pe/index.php/PGM/article/view/4082	Proceso deficiente de investigación (PNP y Fiscalía)
Victim reparations in the Peruvian Truth Commission and the challenge of historical interpretation	Jemima Garcia-Godos	The International Journal of Transitional Justice	2017	https://academic.oup.com/ijtj/article-abstract/2/1/63/2356882?login=false	Proceso deficiente de investigación (PNP y Fiscalía)

Nota: Elaboración propia

Figura 10:

Diagrama de Ishikawa: Alto índice de delitos extorsivos a víctimas de vehículos sustraídos en Lima Metropolitana.



Nota: Elaboración propia

CAPÍTULO III:

PROYECTO DE INNOVACIÓN

En este capítulo se plantea el desafío de innovación surgida a partir del reconocimiento de las causas del problema de la extorsión. En segundo lugar, se realizará una exploración sobre diversos proyectos aplicados en diversos países para enfrentar esta problemática. En un tercer momento, se desarrollará el proceso de conceptualización y prototipado del proyecto. Esta parte abarca el proceso de conceptualización, de prototipado y se articulan los conceptos que configuran el prototipo final.

3.1 Desafío de Innovación

El problema de los altos índices de delitos extorsivos a víctimas de sustracción de vehículos requiere un enfoque innovador para ser abordado de manera efectiva. Identificar el reto en este contexto implica evaluar los orígenes subyacentes del problema y determinar una solución que pueda incorporar tecnología nueva, mejorar una existente o adaptar tecnologías de manera novedosa. Es crucial destacar que la pertinencia de una innovación no radica únicamente en su naturaleza tecnológica, sino en su capacidad para mitigar el problema identificado. Por lo tanto, se debe realizar una jerarquización de las causas que permita identificar la más idónea para establecer un prototipo de solución. Este enfoque integral asegurará que la innovación propuesta sea efectiva y contribuya significativamente a aminorar la comisión de extorsiones a las víctimas de hurto de vehículos.

Tabla 7:

Dimensiones y valores

Dimensiones	Valores
Nivel de impacto en el problema	Alto impacto = 3 Regular impacto = 2 Bajo impacto = 1
Posibilidades de modificación por parte de la organización	Alta posibilidad de modificación = 3 Regular posibilidad de modificación = 2 Baja posibilidad de modificación = 1
Se encuentra en el ámbito normativo de la organización desde el cual pretendo generar la intervención	Totalmente = 2 Es compartida = 1 No está en el ámbito = 0

Nota: Elaboración propia

A continuación, en base a las pautas para establecer esta jerarquización, se continuará a contrastar con las causas establecidas que tienen mayor relevancia en el problema.

Tabla 8:

Priorización de Causas

Causas	Dimensión 1: Nivel de impacto en el problema	Dimensión 2: Posibilidades de modificación por parte de la organización	Dimensión 3: Se encuentra en el ámbito normativo de la organización desde se cual pretende generar la intervención	Total
Alta demanda ilegal de vehículos y autopartes	3	1	1	5
Alta incidencia de Delitos No denunciados	2	1	1	4
Facilidad de obtener beneficio económico	3	1	1	5
Deficiente proceso de recepción de denuncias e Investigación	3	3	2	8

Nota: Elaboración propia

Luego de instituir la jerarquización, podemos determinar cuáles de las causas deben ser enfocadas. Al respecto se planteó lo siguiente:

Tabla 9:

Causa priorizada

Problema Público: Alta incidencia de delitos extorsivos a víctimas de vehículos sustraídos en Lima Metropolitana.
Causa seleccionada: Deficiente proceso de recepción de denuncias e Investigación policial.
Desafío de Innovación: ¿Cómo podemos mejorar la capacidad de respuesta de las unidades policiales competentes ante las denuncias por sustracción de vehículos con extorsión?

Nota: Elaboración propia

Figura 11:

Redacción del desafío de innovación.



Nota: Elaboración propia

Una vez identificado el desafío de innovación, es fundamental especificar la solución innovadora propuesta para abordar la problemática. Según Sánchez, Lasagna, & Marcet (2013), las soluciones se clasifican en tecnológicas y no tecnológicas, basándose en el grado de empleo de la tecnología. En el marco de esta investigación, proponemos una innovación tecnológica, coherente con el enfoque de la propuesta de respuesta, la cual se detallará en los siguientes apartados siguientes.

3.2 Experiencias de Innovación en otros contextos

En la investigación se propone una solución como parte del proyecto para ofrezca una solución idónea al desafío de investigación propuesto. No obstante, esta propuesta debe tener en cuenta experiencias semejantes, aunque se den en diferentes realidades sociales.

La experiencia más a fin a nuestra realidad institucional es referida a la herramienta tecnológica concebida en el Ministerio Público, y dos en los países de Colombia y España, que expondremos seguidamente.

Tabla 10:

Experiencias nacional y extranjeras en implementación de plataformas de atención al ciudadano.

Experiencias de Innovación en otros contextos	
Perú Portal Web del Ministerio Público	Esta práctica aborda el componente de sistemas ágiles que pueden contribuir a la mejora de la coordinación y, en consecuencia, de la investigación. La presente herramienta está destinada únicamente a la población que registra denuncias directamente en el MP. Sin embargo, teniendo en cuenta el conocimiento cercano del contexto actual en el desempeño de nuestras labores funcionales, se ha advertido de la existencia de obstáculos en cuanto a la difusión por parte de la institución responsable, asimismo se ha constatado que la página web no es amigable para la población con limitaciones en el uso de medios tecnológicos
Colombia Unidad Especializada de Lucha Unificada contra la Extorsión y Recuperación de vehículos de la Policía Nacional de Colombia	Esta experiencia comprende la aplicación de los siguientes componentes: equipos multidisciplinarios, inteligencia policial, operativos coordinados y programa de protección de testigos. El programa tiene la característica de innovación al abordar en forma concurrente tanto la parte preventiva, la intervención y recuperación de vehículos a través de operaciones coordinadas y multidisciplinarias que garantizan mayor transparencia al accionar institucional.
España Programa de proximidad ciudadana en España	Esta experiencia aborda el elemento de proximidad con la ciudadanía como parte de la filosofía de la policía comunitaria. Es una estrategia que prioriza la interrelación de la Policía con la comunidad como una forma de intercambiar información y acercamiento a la población y consecuentemente tiene la ventaja de tener un aliado

directo que permite contar con información oportuna del accionar delictivo.

Teniendo en cuenta el ejercicio funcional se ha advertido obstáculos y limitaciones en cuanto a la socialización de las bondades del programa.

También se ha identificado una dificultad debido a la gran cantidad de población flotante de las ciudades de España (turistas de diversas nacionalidades) que no se identifica con el programa.

Nota: Elaboración propia

De tal forma, teniendo en cuenta estas experiencias previas, se bosquejaron diversas nociones con la finalidad de plantear ideas novedosas que resulten coherentes a la causa priorizada y respondan positivamente al problema público en cuestión. Se presentan todas las nociones esbozadas en la respectiva matriz que se describe:

Tabla 11:

Matriz para ordenar las ideas producidas

Nombre de la idea	Descripción de la idea	Fuente o autor de la idea
Idea 1 Implementar un sistema de citas.	El sistema de citas consiste en que el ciudadano pueda obtener su cita con antelación y asistir el día fijado para verificar como va su investigación.	Entrevistado
Idea 2 Establecer una línea telefónica de atención al ciudadano.	Para este fin al ciudadano en el servicio de atención de denuncias se podría brindar una línea telefónica para la atención de su caso.	Entrevistado
Idea 3 Implementación de la gestión por procesos.	Implica la difusión de la gestión por procesos detallando los respectivos subprocesos que forman parte de la investigación.	Expertos
Idea 4 Implementar una plataforma en línea.	Consiste en una plataforma interinstitucional virtual que involucra la participación de los actores que intervienen en el proceso de investigación	Expertos
Idea 5 Implementar una página web.	La página tendría que ser amigable para todas las personas incluso para los que tienen limitaciones en el uso y manejo de tecnologías	Entrevistado

Idea 6 Implementación de acceso a través de teléfonos móviles.	El aplicativo permitirá al ciudadano acceder desde su teléfono móvil al seguimiento de denuncias.	Entrevistado
Idea 7 Control ciudadano para asegurar la trazabilidad de los procesos, transparencia de investigaciones.	Mecanismo de control ciudadano para conocer el estado de la denuncia y responsables, evitando con ello que la denuncia se encuentre paralizada por inacción de las autoridades.	Expertos
Idea 8 Implementación de sistema de monitoreo e identificación de mapas de calor en la ciudad.	Implementación de sistema de acceso a los ciudadanos a conocer los mapas de calor y comportamiento del delito, para acciones de prevención.	Expertos
Idea 9 Ubicación de víctimas en sus domicilios para recibir denuncias por extorsión.	Cambio de procedimiento para recabar denuncias de los ciudadanos que por temor y desconfianza no acuden a denunciar a las dependencias policiales.	Entrevistado
Idea 10 Capacitación al personal de la DIVPIRV en investigación en delitos de extorsión.	Programar en los planes de actualización y entrenamiento en representación de roles y procedimientos y técnicas modernas de investigación de delitos complejos o pluriofensivos	Entrevistado
Idea 11 Implementación de GPS en vehículos objetivos de sustracción.	Normatividad legal para el cumplimiento obligatorio de implementación de sistema de GPS a vehículos motorizados.	Entrevistado
Idea 12 Implementación de operaciones policiales en mercados informales.	Establecer como política del sector interior, la ejecución de operaciones policiales en mercados informales con participación de la SUNAT, SUNAFIL y Municipalidades.	Entrevistado
Idea 13 Implementación de equipo de investigación DIVISE – DIVPIRV.	Implementación de un equipo de la DIVISE en la sede la DIVPIRV, a fin de que coordinadamente reciban denuncias y realicen investigaciones por el delito de extorsión.	Entrevistado

Nota: Elaboración propia

Posterior a ello se procedió a ordenar las ideas y priorizarlas.

Tabla 12:

Ordenamiento de ideas en base a ideas específicas

Ideas conformadas en base a ideas específicas	Ideas específicas
Grupo de ideas tecnológicas	Idea 4. Implementación de una plataforma de reporte de denuncias Idea 5. Implementación a la plataforma de registro de denuncias por robo y extorsión Idea 6. Implementación de acceso a través de teléfonos móviles. Idea 11. Implementación de GPS en vehículos objetivos de sustracción.
Grupo de ideas respecto a la mejora en la atención	Idea 2. Respuesta inmediata del personal de la DIVISE y DIVPIRV Idea 1. Inmediata comunicación del personal policial a cargo con el denunciante para diligencias preliminares. Idea 8. Implementación de sistema de monitoreo e identificación de mapas de calor en la ciudad. Idea 9. Ubicación de víctimas en sus domicilios para recibir denuncias por extorsión.
Grupo de ideas relacionadas con los procesos	Idea 3. Implementación de respuesta inmediata en los casos de flagrancia delictiva. Idea 7. Control ciudadano para asegurar la trazabilidad de los procesos, transparencia de investigaciones. Idea 10. Capacitación al personal de la DIVPIRV en investigación en delitos de extorsión. Idea 12. Implementación de operaciones policiales en mercados informales. Idea 13. Implementación de equipo de investigación DIVISE – DIVPIRV.

Nota: Elaboración propia

Tabla 13:

Priorización del grupo de ideas.

Grupo de ideas	Deseabilidad	Factibilidad	Viabilidad	Impacto	Disrupción	Total
Tecnológicas	X	X	X	X	X	4
Atención	X	-	-	X	X	3
Procesos	X	-	X	-	-	2

Nota: Elaboración propia

Finalmente se priorizaron las ideas tecnológicas

Tabla 14:

Priorización de las ideas tecnológicas

Grupo de ideas	Deseabilidad	Factibilidad	Viabilidad	Impacto	Disrupción	Total
1. Implementación de una plataforma en línea	X	X	X	X	X	5
2. Implementar una página web	X	-	-	X	-	2

Nota: Elaboración propia

Como resultado de los procesos precedentemente detallados se reveló que la implementación de una plataforma web en línea sería lo ideal.

3.3 Proceso conceptualización y prototipado**3.3.1 Proceso de conceptualización**

Tabla 15:

Bosquejo del concepto

Ítem	Contenido
Denominación de la solución	Modelo de Respuesta Rápida para recepcionar e investigar denuncias de hurto de vehículos con actos extorsivos.
Población beneficiada de la solución.	La población directamente afectada por los actos extorsivos para la recuperación de sus vehículos hurtados y que terminan pagando para que les sea devuelto su vehículo.
Descripción de solución	Articulación estructural y procedimental para atender por especialidad, pero en forma articulada las denuncias por hurto de vehículos y extorsión, considerando que cada tipo de delito presenta diferencias funcionales y procedimentales. Según la normativa actual, las denuncias por hurto de vehículos deben ser atendida por la DIVPIRV PNP, mientras que, las denuncias por extorsión deben ser atendido por la DIVISE - DININCRI PNP. Este Modelo de Respuesta Rápida incluye la puesta en marcha de una plataforma virtual para facilitar y agilizar el acceso de las víctimas al registro de sus denuncias de manera confiable y segura. Una vez registrada la denuncia se debe activar un procedimiento de respuesta inmediata, orientada a ejecutar como primera acción una

	operación policial para intervenir en flagrancia delictiva y como segunda acción realizar diligencias complementarias para la aprehensión de los autores y recuperación del vehículo. En este proceso la víctima podrá estar informada de los avances de la investigación de manera virtual.
Descripción breve del beneficio aportado	▪ Incrementar el porcentaje de denuncias por extorsión. ▪ Incrementar la recuperación de vehículos. ▪ Mejorar el acceso rápido y confiable por las víctimas de extorsión de hurto de vehículos a la entidad policial receptora de las denuncias. ▪ Mantener informada a las víctimas sobre el estado de la investigación. ▪ Brindar tranquilidad y seguridad a las víctimas. ▪ Fortalecer la confianza de los ciudadanos hacia la PNP ▪ Crear un mecanismo de fiscalización entre la DIVPIRV y la DIVISE sobre un mismo caso. ▪ Crear un trabajo articulado que mejore el procedimiento y reduzca las posibilidades de corrupción. ▪-

Nota: Elaboración propia

Componentes de la innovación:

Articulación funcional y procedimental entre la DIVPIRV y DIVISE PNP

Las entidades desempeñan funciones de acuerdo con una estructura organizada, con funciones y procedimientos específicos ante casos de hurto y extorsión.

En primer lugar, la DIVPIRV tiene como rol la prevención, identificación, investigación y realizar denuncias correspondientes ante casos de extracción de vehículos automotores, así como autopartes.

En segundo lugar, la DIVISE es la unidad orgánica de carácter técnico, operativo especializado dependiente de la DIRINCRI, es responsable de ejecutar los subprocesos que comprende la investigación de los ilícitos penales como el secuestro y extorsión en sus diferentes modalidades.

Implementación de una plataforma tecnológica para recepción y seguimiento de denuncias

El presente proyecto propone implementar una plataforma web que le permita al ciudadano poder registrar su denuncia por el delito de hurto y de extorsión proveniente del mismo. De este modo, otorga la posibilidad de que todas personas que participan en las diferentes fases de los subprocesos de la indagación policial por el delito de extorsión pueden registrar y darles seguimiento a estos casos registrados, de modo que se cuente con información homogénea en el sector.

Procedimiento mejorado de respuesta rápida (flagrancia)

La innovación incluye el procedimiento para intervenir en flagrancia haciendo uso de la geolocalización, reactivos, agentes especiales, orientación a la víctima y otras técnicas.

De conformidad con el actual modelo procesal penal peruano, los procesos de intervención ante el delito de flagrancia se dan cuando el efectivo policial reconoce un acontecimiento delictivo mediante sus sentidos, procediendo a la detención inmediata de los involucrados.

Seguidamente, realiza el registro personal y la incautación de evidencias bajo la Cadena de Custodia. En este caso, el detenido es informado de sus derechos, el derecho de la defensa, la abstención de declarar y la garantía de la dignidad humana.

Posteriormente, se informa sobre la detención a la fiscalía respectiva, y luego las actas son levantadas en el lugar de hecho. Finalmente, las evidencias, junto con el detenido son trasladados a la comisaría para verificar la conformidad de documentos, se registra la detención y se adopta las medidas necesarias para salvaguardar derechos inherentes que les corresponde a las personas aprehendidas en cumplimiento de las normas legales vigentes.

De acuerdo con la priorización de las causas reconocidas y teniendo como referencia el precedente antes mencionado, se plantea el proyecto de mejora denominado “Modelo de

Respuesta Rápida para atender denuncias de hurto de vehículos con actos extorsivos” (SPDE).

Esta opción de mejora se sustenta de igual manera en los postulados que se proyectan desde la coyuntura situacional. Sobre el tema, Soto (2016) sostiene que esta proposición procura como parte de sus objetivos principales: disminuir las oportunidades para cometer delitos, aumentando el esfuerzo y la percepción de riesgo para el potencial delincuente y disminuyendo la percepción de inseguridad de la población en espacios públicos concretos. En tal consideración, la propuesta de mejora SPDE representa la mejor opción para ser ejecutada, ya que permitirá la reducción y mejora del proceso tan burocrático y complejo que significa la investigación en este sector.

Es necesario puntualizar que SPDE es una herramienta tecnológica en la que los integrantes que intervienen en un proceso de estudio por extorsión puedan organizar mejor sus hallazgos y coordinar con otros actores, pues será una plataforma interinstitucional.

En tal sentido, se detalla a continuación el concepto final:

Tabla 16:

Descripción del concepto final

Ítem	Contenido
¿Cómo se denomina?	Modelo de Respuesta Rápida para recepcionar denuncias de sustracción de vehículos y la investigación, sea en flagrancia o no.
¿En qué consiste la solución?	Las dos Divisiones de la PNP involucradas (DIVPIRV y DIVISE) intervienen en atención a las denuncias por hurto de vehículo con subsecuentes actos de extorsión, en forma articulada. En estos hechos delictivos se presentan dos conductas delictivas cada una con diferentes procedimientos y responsabilidades funcionales. Asimismo, a través de la plataforma tecnológica, se facilita a las víctimas el acceso a las denuncias, de manera que puedan realizar el seguimiento virtual, estando en relación con la DIVPIRV como con la DIVISE de manera fácil, rápida y segura, sin necesidad de acercarse en un primer momento a estas Divisiones hasta que sea citado para complementar las diligencias de Ley.
¿Cómo describiría su solución?	Articulación estructural y procedimental para atender por separado, pero articuladamente las denuncias por hurto de vehículos y

	extorsión, considerando que cada tipo de delito presenta diferencias funcionales y procedimentales. Las denuncias por hurto de vehículos deben ser atendidas por la DIVPIRV, mientras que, las denuncias por extorsión deben ser atendidas por la DIVISE. Este modelo de respuesta rápida incluye la creación de una plataforma virtual para facilitar y agilizar el acceso de las víctimas al registro de sus denuncias de manera confiable, rápida y segura. La denuncia se realizará en un primer momento a la DIVPIRV PNP por el hurto del vehículo, posteriormente al recibir las amenazas extorsivas en la misma plataforma pondrá la denuncia por extorsión a la DIVISE PNP, quienes tendrán acceso a la denuncia puesta en la DIVPIRV PNP y recogerán la información necesaria al estar relacionado con un delito previo. Una vez registrada la denuncia por extorsión se debe activar un procedimiento de respuesta inmediata, orientada a ejecutar como primera acción una operación policial para intervenir en flagrancia delictiva y como segunda acción la continuación de los subprocesos de la actuación policial correspondientes que conlleve a su efectividad en beneficio de las víctimas como la aprehensión de los partícipes y recuperación del vehículo, etc. En este proceso la víctima podrá estar informada de los avances de la investigación, tanto de la DIVPIRV como de la DIVISE de manera virtual.
¿Para quién es la solución?	En primera instancia para los investigadores de la DIVPIRV y DIVISE, que les permita mejorar los procedimientos debidamente articulados y obtener resultados efectivos en la investigación policial. En segunda instancia a las víctimas de extorsión por hurto de vehículos cuyos efectos negativos alcanzan a la familia victimizada.
¿Para qué es la solución?	- Para que las víctimas cuenten con un acceso rápido y confiable cuando se encuentren amenazados por extorsionadores de sus vehículos hurtados. - Para mantener informada a las víctimas sobre el estado de la investigación policial, tanto en la DIVPIRV como en la DIVISE. - Para brindar tranquilidad y seguridad a las víctimas. - Para fortalecer la confianza de los ciudadanos hacia la PNP - Para crear un mecanismo de control y articulación entre la DIVPIRV y la DIVISE. Además de propiciar la inmediata actuación policial de tal manera se logre también la reducción de actos de corrupción en este tipo de intervenciones.
¿Cuáles son los indicadores claves de desempeño (KPI,	- Variación porcentual de denuncias recibidas por delitos de hurto de vehículos con subsecuente extorsión. - Variación en el volumen de robos de vehículos recuperados, por afectarse a los delincuentes, que ya no podrán tener doble ganancia o ganancias rápidas por extorsión.

por sus siglas en ingles) para identificar que la propuesta ha resultado exitosa?	- Porcentaje de atenciones realizadas respecto a las consultas realizadas por las victimas realizadas a través de la plataforma virtual. - Porcentaje de intervenciones en flagrancia contra extorsionadores por hurto de vehículo con resultado positivo. - Porcentaje de informes de investigación policial por hurto de vehículos con medidas limitativas de derecho. - Porcentaje de actores claves detenidos, integrantes de bandas dedicadas a la extorsión.
¿Por qué se indica que su propuesta es innovadora?	Cumple tal condición ya que un introduce un modelo tecnológico en la mejora de las fases del desarrollo de las indagaciones que realizan las entidades policiales y mejora en el acceso, recepción y seguimiento de las respectivas denuncias.
¿Cuáles son los riesgos asociados a la solución (internos y externos)?	- La plataforma tecnológica no alcanzaría a toda la población con limitado acceso a estas plataformas o que no esté familiarizadas con el uso de tecnología. - La capacidad operativa para atender los casos de flagrancia, debido a que al recuperar la confianza a la PNP es probable que la cantidad de denuncias se incremente significativamente y no se pueda intervenir con la misma rapidez la demanda que se pueda presentar.
¿Qué impactos positivos tiene la solución en su entorno?	Reduce la percepción de inseguridad en la población que cuenta con vehículos públicos y privados. Fortalece la confianza de los ciudadanos en la PNP.
¿Quiénes son sus aliados estratégicos internos?	- Unidades PNP que investigan delitos vinculados con la extorsión. - Dirección de Telemática PNP
¿Quiénes son sus aliados estratégicos externos?	- Ministerio Público. - Empresas de telefonía que proporcionan información para la georreferenciación.

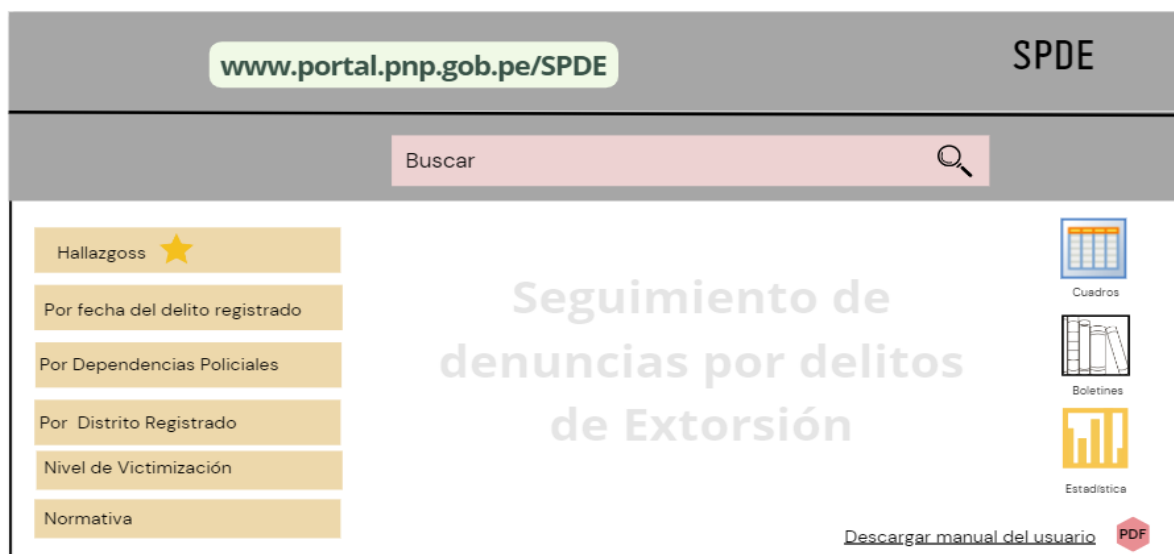
3.3.2 Proceso de prototipado

Diseño del Prototipo

Teniendo en cuenta las experiencias previas y entrevistas realizadas, la propuesta primigenia de la herramienta tecnológica para realizar el registro y seguimiento de las denuncias por delitos de extorsión es la que se plantea a continuación.

Figura 12:

Portal web de SPDE



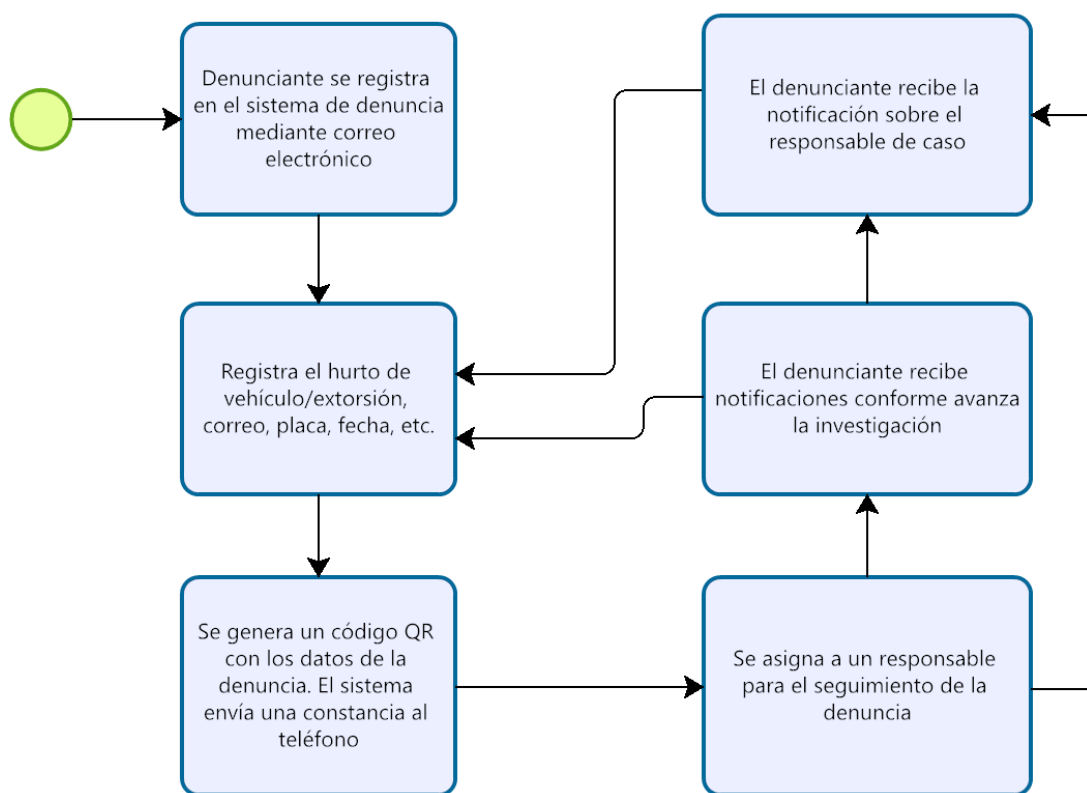
Fuente: SDPE (s.f.)

El prototipo de la plataforma tiene su punto de inicio en la página principal del proceso que abre el usuario. El procedimiento será amigable para los usuarios en general. Empero, con el fin de permitir un mejor entendimiento y manejo también se propone adjuntar en esta primera página un manual del usuario, tal como se señala en la imagen.

El público objetivo de esta plataforma web es personal policial, pero también se cuenta con una sección para que la población afectada pueda conocer el estado de su denuncia por estos delitos.

Figura 13:

Esquema de denuncias virtuales con datos protegidos del denunciante



Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, se adjunta también el esquema de denuncias virtuales que sigue un denunciante al interponer esta denuncia.

En el esquema se describe ante los potenciales usuarios la situación de la denuncia en 6 estados:

1. Registro del denunciante,
2. Registro del hurto o extorsión,
3. Generación de código QR con datos del denunciante,
4. Asignación al responsable del seguimiento de la denuncia,
5. El denunciante recibe notificaciones del avance de la investigación,

6. El denunciante recibe la notificación sobre el responsable de la investigación.

Es así como posibilitaría al ciudadano estar enterado del estado de la investigación y también introduce un mecanismo de transparencia del trabajo de la policía en las unidades policiales.

Es importante resaltar que, este componente es clave para la mejora de confianza en la población, puesto que, un punto de quiebre en esta se da porque muchas veces el ciudadano considera que denunciar no es conveniente porque la policía no continua el proceso y esta percepción se deriva de la ignorancia del estado de su denuncia. De este modo, con esta plataforma web implementada, el denunciante podrá conocer el estado de su denuncia y confirmar que ésta continua su proceso y no ha sido archivada.

Testeo del prototipo

- **Confirmar el nivel del prototipo**

Esta propuesta será mejorada con las primeras pruebas que se realizarán para verificar su idoneidad y practicidad.

Entre ellas resaltamos las interrogantes que se desarrollaron con el primer prototipo, para tal fin se planteó las siguientes preguntas a los expertos.

- **Hipótesis**

La presente solución contempla como hipótesis la siguiente proposición:

Si se implementa la plataforma web en la que el personal correspondiente y la ciudadanía pueden darle seguimiento al estado de su denuncia, se mejora el proceso de investigación porque se centraliza la información, y a la vez, se comparte con todas las áreas de interés en la investigación, promoviéndose la recuperación de confianza por parte de la ciudadanía.

- **Proceso de Testeo**

El testeo del prototipo de la plataforma web se desarrolló en una sucesión de etapas, empezando con la propuesta primigenia de baja resolución y progresando hacia una versión final de alta resolución.

En la etapa inicial, se presentó una versión básica de la plataforma a un grupo selecto de actores estatales potenciales. Esta versión incluía funcionalidades esenciales que permitieron a los usuarios entender la propuesta global y brindar reacción inicial.

En base a las reacciones iniciales, se realizaron ajustes y mejoras significativas tanto en el esbozo como en el funcionamiento de la herramienta. Se avanzó a una propuesta intermedia con más características y una interfaz más pulida, que fue sometida a nuevas pruebas con un grupo más amplio de usuarios. El objetivo fue determinar limitaciones y obstáculos en cuanto a su uso y poder realizar las mejoras en las áreas débiles.

El desarrollo de la comprobación involucró diversas metodologías, como pruebas de uso y manejo, entrevistas con actores estatales y expertos, encuestas y análisis de datos de uso. Estas actividades se diseñaron para validar la hipótesis de que la propuesta tecnológica podría acrecentar la sensación de limpidez y legitimidad hacia la PNP. Los importantes resultados permitieron efectuar las mejoras finales antes de la implementación completa de la plataforma.

- **Preguntas del testeo**

Tabla 17:

Preguntas incluidas en el testeo

Preguntas	Justificación
¿Cuál es su opinión general sobre la Plataforma SPDE?	Esta pregunta nos permitirá obtener una evaluación inicial del uso de SPDE por parte de los usuarios.
¿Cree que la Plataforma es fácilmente accesible?	Con esta pregunta, podemos determinar la accesibilidad y facilidad de uso de la plataforma para los usuarios.

¿Cuál fue el mayor desafío que enfrentó al utilizar la plataforma?	Esta pregunta identificará los principales problemas o desafíos que los usuarios experimentaron, ayudándonos a priorizar las correcciones necesarias.
¿Considera que esta plataforma facilitará la implementación de canales eficientes para el seguimiento de denuncias?	Esta pregunta busca entender la percepción del usuario sobre la eficacia de la plataforma en el seguimiento de denuncias.
¿Cree que el prototipo de “SPDE” será bien recibido por la población?	Esta pregunta nos ayudará a evaluar la aceptación y el impacto potencial de la plataforma entre la comunidad.
Desde su perspectiva ¿la plataforma contribuirá a mejorar la percepción que tienen los ciudadanos sobre la policía?	Esta pregunta permitirá analizar si la plataforma puede influir positivamente en la imagen de la policía entre los ciudadanos.
¿Considera adecuada la implementación de esta plataforma para la población?	Con esta pregunta, buscamos conocer la opinión de cada entrevistado sobre la relevancia y necesidad de la innovación.
¿Qué desventajas podría tener la implementación de SPDE?	Esta pregunta nos permitirá identificar posibles dificultades o puntos débiles percibidos en la plataforma.
¿Cómo sugiere corregir las desventajas identificadas?	Esta pregunta nos ayudará a recopilar ideas y posibles soluciones para mejorar la plataforma.
¿Tiene alguna otra recomendación para mejorar el prototipo probado?	Esta pregunta abierta busca obtener sugerencias adicionales que los usuarios consideren relevantes para el desarrollo de SPDE.

Nota: Elaboración propia

Diseño de herramientas de acuerdo con el tipo de actor participante

Para el presente estudio, se practicó la etapa de bosquejo inicial y comprobación de la propuesta de innovación. Cabe resaltar, que las preguntas realizadas fueron las que previamente han sido señaladas, pues se considera pertinente las respuestas que se pueden obtener de ellas, sin embargo, estas se realizarán en modalidad de entrevistas semiestructuradas, por lo que, dependiendo de cada actor, se puede obtener alguna pregunta o sugerencia extra.

Así que, dado la fase en la que se encuentra el proyecto de innovación, se hace pertinente también resaltar que, se han podido identificar y mapear actores importantes, pero con naturaleza diferente, ya sea pertenecientes al personal policial o la población civil a través de expertos o la ciudadanía en general. Aun así, toda respuesta que sea proveída contribuirá al perfeccionamiento de esta propuesta.

- **Implementación y adaptabilidad de los resultados del testeo**

En el desarrollo del proceso de comprobación, el bosquejo inicial de implementación del prototipo demostró la necesidad de realizar mejoras y correcciones significativas. Los expertos recomendaron modificar la denominación del sitio web por uno más reconocible y atractivo para los potenciales usuarios. Además, identificaron que el flujo presentado omitía un paso crucial: el registro de nuevos usuarios. También sugirieron agregar una sección dedicada a comentarios y preguntas en la página de estado de las denuncias, que permita optimizar la atención y eficacia en la gestión de estas. Estos cambios fueron considerados esenciales para afinar la funcionalidad de la plataforma y asegurar una mejor experiencia para los usuarios.

Toma de decisiones

En tal sentido, se recogieron los aportes brindados y se hicieron los ajustes que se detallaran a continuación:

Tabla 18:

Preguntas corregidas

Antes del testeo	Ajuste después del testeo
La denominación de la página era "SPDE"	Ahora el nombre es "Modelo de Respuesta Rápida"

En la versión inicial, no estaba considerada la fase de "registro como nuevo usuario" en el acceso de la plataforma	Se agregó el paso "registrar como nuevo usuario" además de incluir criterios para el registro como Nombres completos, DNI, dirección, celular y correo electrónico
Anteriormente, no se consideró para el usuario la opción realizar un comentario	Ahora existe una ventana de comentario para que la persona puede consignar comentario o duda que será respondida a través de correo electrónico
Anteriormente no se había materializado la sección de seguimiento por parte de la población.	Ahora se ha decidido incluirla de manera oficial a la plataforma por las respuestas positivas de nuestros entrevistados en el testeó.

Nota: Elaboración propia

Finalmente, a partir de este cuadro comparativo dentro de este proyecto de innovación, se describe el paso de la página "SPDE" de baja resolución, a un nuevo prototipo de alta resolución o "MODELO DE RESPUESTA RÁPIDA". La comparación entre ambos prototipos revela un proceso de mejora significativo en la plataforma.

Anteriormente, el "SPDE" presentaba limitaciones significativas, como la posibilidad de permitir el acceso de nuevo usuario; así como la opción de realizar comentarios o preguntas sobre denuncias. Estas limitaciones han sido tomadas en cuenta en el prototipo "RESPUESTA RÁPIDA", que ahora ofrece un proceso de registro más amigable y sencillo que incluye una ventana de comentarios que mejora la comunicación con los usuarios.

Estos cambios suponen no solo una mejora en la funcionalidad y facilidad de uso de la plataforma, sino también un cambio en la resolución del prototipo, indicando una forma más moderna de implementar la tecnología. Estas adaptaciones demuestran una apuesta por la innovación y la mejora continua en la prestación de servicios en materia de seguridad ciudadana.

3.3.3. Concepto y prototipo final de innovación

Finalmente se obtuvo el concepto final de innovación.

Tabla 19:

Concepto final

Ítem	Contenido
¿En qué consiste la solución?	EL MODELO DE RESPUESTA RÁPIDA, es una propuesta tecnológica que permite recepcionar la denuncia e informarse del estado de la denuncia ingresada en materia de delitos por extorsión a víctimas de vehículos sustraídos, así como permite que las diversas áreas encargadas del proceso de investigación de este delito concentren la misma información.
¿Cómo describiría su solución?	La herramienta propuesta mejora significativamente la gestión de denuncias en las unidades de la PNP al brindar una vía eficiente y de fácil acceso. Su implementación repercute en la sensación de los ciudadanos respecto al desempeño policial. Esto se demuestra en que los ciudadanos reconocen el ejercicio idóneo de la función policial.
¿Para quién es la solución?	La solución es tanto para los efectivos de la PNP investigadores y para los usuarios potenciales del servicio policial.
¿Para qué es la solución?	a) Para que la institución policial brinde a través de una plataforma ágil un acceso de forma sencilla y amigable al denunciante y permitirle verificar el estado de la denuncia, y finalmente mejoren la atención al ciudadano e impacte en la percepción sobre el desempeño laboral de la policía. b) Para que contribuya a la mejora del proceso de investigación, unificando y centralizando la información de cada caso en una sola plataforma.
¿Cuáles son los indicadores claves de desempeño para identificar que la propuesta ha resultado exitosa?	Los indicadores claves que ayudan a identificar el éxito de la propuesta son: • Incremento de denuncias de extorsión. • Porcentaje de denuncias con seguimiento por parte del ciudadano denunciante usuario de la plataforma. • Consultas de las dos entidades de la PNP involucradas. • Impacto evidenciable de la propuesta en la sensación del trabajo de la PNP por parte de los victimizados y de la población.
¿Qué valor agrega a los usuarios respecto de lo que hoy existe?	En la actualidad las unidades de la PNP carecen de este tipo de plataformas integradas. Esto desinforma y desorienta a los ciudadanos quienes atribuyen a PNP responsabilidad en el desconocimiento del estado de sus denuncias.

¿Por qué se indica que su propuesta es innovadora?	Esta propuesta es significativa por su carácter novedoso al mejorar la prestación del servicio policial a los usuarios, paralelamente se desarrolla un producto que a la vez propicia la modernización de los procesos y procedimientos policiales, ello influye significativamente en los índices de aceptación y confianza que la población tiene hacia la PNP y permite modernizar el servicio policial en el proceso de indagación.
¿Cuáles son los riesgos asociados a la solución (internos y externos)?	La propuesta de mejora para su instauración requiere obviamente de presupuesto y sobre todo de personal PNP debidamente capacitado y motivado que asegure el éxito de la innovación.
¿Qué impactos positivos tiene la solución en su entorno?	El previsible incremento de la proporción de denuncias respecto al total de extorsiones, la afectación de los índices de desconfianza hacia PNP y la mejora de las diligencias policiales para el cabal esclarecimiento de los delitos relacionados a la extorsión a víctimas de vehículos sustraídos.
¿Cuáles son las principales acciones del usuario?	Los potenciales usuarios externos de la plataforma para la denuncia y seguimiento, solucionándose la espera para la atención debido a la aglomeración de usuarios que acuden a las dependencias policiales que por la situación actual se ven obligados a concurrir a la dependencia de la PNP. El usuario interno de la DIVPIRV y DIVISE coordinan mejor sus procesos de investigación, cuentan con información compartida y conocen la etapa en que están las investigaciones de sustracción y extorsión.
¿Quiénes son sus aliados estratégicos internos?	Los policías que trabajan en las comisarías y los que desarrollan funciones de investigación por delitos relacionados a la extorsión a víctimas de vehículos sustraídos.
¿Quiénes son sus aliados estratégicos externos?	La población que contribuye con el uso de la plataforma y la campaña de difusión de esta plataforma web.

Nota: Elaboración propia

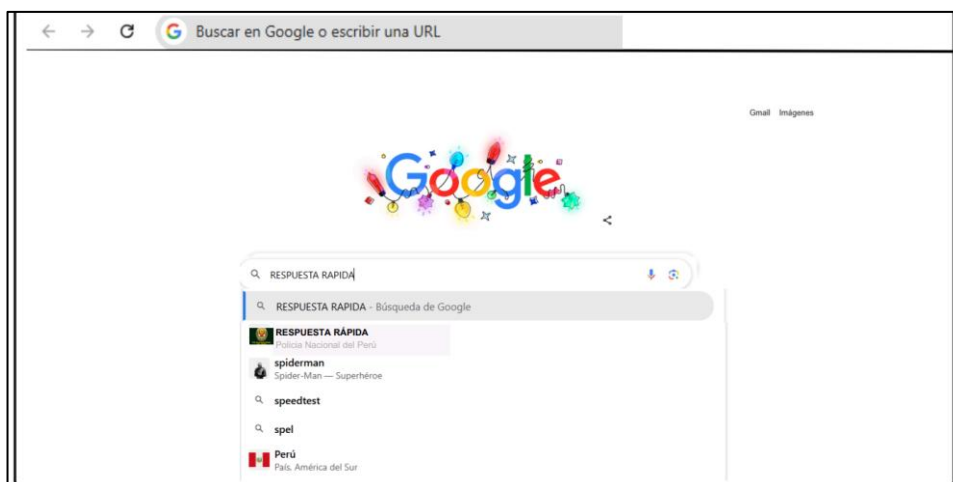
- **Prototipo de alta resolución**

La implementación del prototipo requiere la participación en una mesa de trabajo multisectorial, interinstitucional e interdisciplinaria, compuesta por actores provenientes del Ministerio Público, Ministerio del Interior e incluso de Gobierno digital, por ser las entidades que rigen la materia del delito y de la inclusión de desarrollo digital en el país y la PNP con sus unidades técnicas y especializadas.

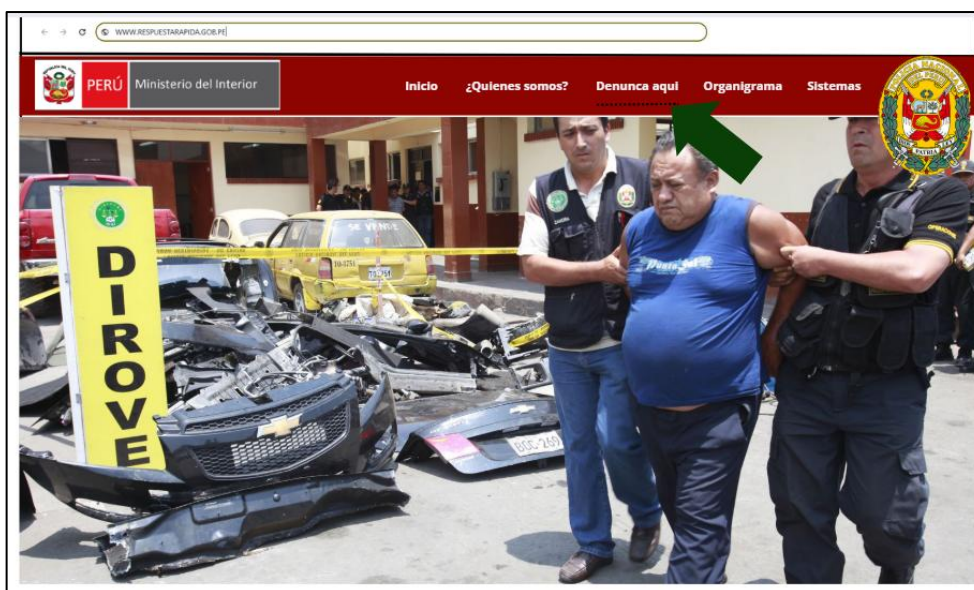
El modelo de alta resolución se confeccionó considerando las observaciones de especialistas sobre el diseño del prototipo. Con este propósito, se propuso un nombre de impacto para el sitio web a fin de fomentar una interacción más efectiva con los usuarios finales.

La plataforma fue concebida con un diseño amigable, confiable y seguro. Estas características se demuestran mediante la accesibilidad sencilla a través de un URL directo y los pasos para acceder a la plataforma. Así mismo, la implementación de un proceso de registro con datos personales de los usuarios, garantizando así la seguridad de la plataforma al requerir que cada usuario que accede a las denuncias esté debidamente registrado.

Paso 1: Buscar la plataforma en Google



Paso 2: Si usted es ciudadano, ingresar a la opción “Denuncia Aquí”.



Paso 3: Completar los datos de su denuncia, de acuerdo con la modalidad.

Denuncia de robo de vehiculo

OPCIONES DE DENUNCIA

- DENUNCIA DE ROBO**
- DENUNCIA DE ROBO Y EXTORSION
- DENUNCIA DE HURTO
- DENUNCIA DE HURTO Y EXTORSION

Datos del agraviado

Nombres apellido

Documento de identidad

Nombre del titular

Numero de telefono

Placa del auto

correo electronico

Lugar en que sucedio el hurto

Sistema de coordenadas universal (UTM)

Descripcion del robo

Insertar Documento de identidad

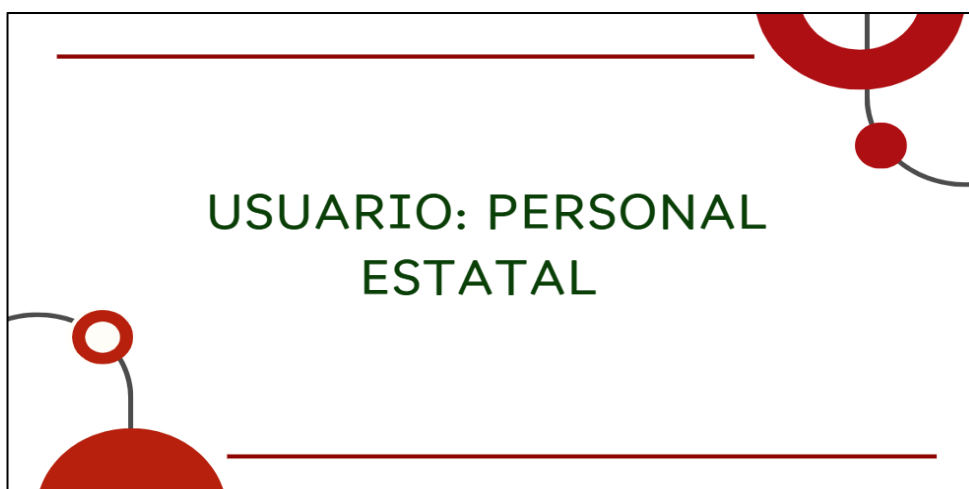
Insertar documentos del vehiculo

FINALIZAR

Paso 4: Una vez registrada, puede verificar su validación en su correo.



En caso sea usuario perteneciente a alguna entidad estatal interviniente, los pasos serían los siguientes:



Paso 1: Ingresar su usuario, previamente asignado al pertenecer a las instancias y unidades intervinientes:

La imagen muestra la interfaz de usuario de la "Plataforma de Registro de Denuncias por el hurto de vehículos y extorsión". En la parte superior, hay un encabezado con el logo de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior. El título principal es "Respuesta Rápida: Plataforma de Registro de Denuncias por el hurto de vehículos y extorsión". Debajo de esto, hay un formulario con el título "INICIAR SESIÓN". El formulario contiene los siguientes campos:

- Usuario:** 123****456
- Documento:** Tipo (seleccionado DNI) y 123***45
- Contraseña:** CIP y *****
- Token:** *****

Debajo de los campos, hay un botón amarillo que dice "Ingresar". Una flecha verde apunta hacia este botón. Debajo del botón, hay dos enlaces: "No tengo cuenta" y "¿Has olvidado tu contraseña?".

Paso 2: Se tienen tres opciones de uso:

1. La actualización de datos de la denuncia, en caso se suscite algún cambio que sea de conocimiento de la unidad,
2. La opción de "Registro de Plataforma", que permitirá ver el registro de los usuarios del personal estatal que han entrado a registrar o ver alguna denuncia y

3. La opción 3, “Ver estado de la Denuncia”:



Paso 3: Al presionar en “Ver estado de la denuncia”, podremos conocer detalles de esta que permitirá que todos los actores tengan conocimiento de los detalles y se mejore el proceso de investigación y coordinación institucional.



CAPÍTULO IV

ANÁLISIS DE DESEABILIDAD, FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN

En este capítulo se presentarán los respectivos análisis de deseabilidad, factibilidad y viabilidad del presente proyecto.

4.1 Análisis de Deseabilidad

El análisis de deseabilidad realizado nos permite conocer que tan deseable es la propuesta de innovación para los actores involucrados y que recibirán directamente los beneficios de los resultados arrojados por la plataforma. Para ello, se seleccionó a actores para preguntarles sobre su opinión objetiva de la propuesta.

De esta forma, consideramos que la plataforma que se presenta como innovación, llamada “Modelo de Respuesta Rápida” logró alto apoyo de los actores que harían uso de esta, tales como:

1. Efectivos policiales que pertenecen a unidades que investigan el delito de extorsión,
2. La unidad de Telemática de la PNP,
3. Personal del Ministerio Público y

4. Expertos en la materia, que, aunque no harán uso de la plataforma, han hecho sugerencias interesantes debido a su experiencia en el sector.

Para resumir, es imprescindible resaltar que se han recabado las impresiones de estos actores por intermedio de entrevistas, aunado a ello se ha efectuado entrevistas guiadas a expertos en materia de inteligencia y el delito de extorsión. En la siguiente tabla, se presenta un examen de la conveniencia, clasificando cada uno de estos elementos según la información recopilada.

Tabla N°19: Nivel de deseabilidad

Actor	Nivel de Influencia	Nivel de Deseabilidad
Efectivos policiales de las unidades que investigan el delito de extorsión	Alto	Alto
Personal del Ministerio Público	Alto	Alto
Unidad de telemática de la PNP	Alto	Alto
Expertos	Alto	Alto

Nota: Elaboración propia.

De lo señalado previamente, se puede concluir que, el presente proyecto titulado “Respuesta Rápida” es deseable.

4.2 Análisis de Factibilidad

Con relación a la factibilidad del proyecto ésta gira en torno a la coordinación institucional entre unidades de esta PNP y la coordinación interinstitucional que debería existir entre las distintas instituciones y actores que intervienen.

En este sentido, es preciso señalar que para su realización se debe contar con una mesa de trabajo sectorial, interinstitucional e interdisciplinaria, compuesta por actores provenientes del Ministerio Público, Ministerio del Interior e incluso de Gobierno digital, por ser las entidades que rigen la materia del delito y de la inclusión de desarrollo digital en el país, por supuesto sin excluir la participación de la PNP que es protagonista directo de esta propuesta de innovación.

En este sentido, con relación al período de implementación, éste se puede realizar en cualquier momento del año, pero se sugiere que sea cuando se está diseñando la ejecución presupuestal para tenerlo en consideración y presentar con una debida anticipación la solicitud de participación a los sectores involucrados.

Por lo tanto, se puede inferir que el proyecto es factible por encontrarse con la aprobación de los participantes involucrados y con un espacio temporal de desarrollo amplio.

4.3 Análisis de Viabilidad

En cuanto al desarrollo y ejecución del proyecto se han podido identificar que la fuente de financiamiento del sistema propuesto son los recursos propios correspondientes al sector interior Unidad Ejecutora correspondiente a la DIRECFIN PNP y Centro de Costos DIRTIC PNP

Por otra parte, la DIRTIC de la PNP cuenta con servidores que cuentan con Centro de Operaciones de Seguridad (SOC), para alojamiento y seguridad para todas las plataformas del estado, evitará que hackers vulneren la seguridad de la plataforma, esto abarata los costos, por lo que, el costo inicial correspondería a un aproximado de S/. 112,100 soles. Es así como, se puede concluir que el proyecto también es considerado viable, lo que demuestra la alta posibilidad de implementación que posee.

CONCLUSIONES

En síntesis, después de un proceso de análisis se ha establecido lo siguiente:

1. El delito de extorsión a víctimas de vehículos sustraídos en Lima Metropolitana actualmente es un problema público originado por la incidencia del delito de extorsión a víctimas de vehículos sustraídos, problemática que se ha agudizado últimamente, esta modalidad delictiva presenta incremento significativo y, por el contrario, bajos índices de atención, por lo que, se hace extremadamente necesario presentar una propuesta de solución que permita reducir el crecimiento de este delito.
2. Las causas centrales del delito son el deficiente proceso de recepción de denuncias e investigación policial, la alta demanda ilegal de vehículos y autopartes, alta incidencia de delitos no denunciados y la facilidad de obtener beneficio económico, de éstas causas se identificó que el deficiente proceso de recepción de denuncias e investigación policia es la que tiene gran influencia en esta problemática, ya que, después de un proceso de investigación y aplicación de entrevistas, se identificó que, las víctimas de este delito deciden en muchos casos no denunciar por miedo a las represalias de los extorsionadores y porque no confían en el proceso de investigación policial, por considerarlo deficiente.
3. La mejor innovación es implementar una plataforma virtual de respuesta rápida que facilita y agiliza el acceso de las victimas al registro de denuncias de manera confiable y segura, una vez registrada a la denuncia se debe activar un procedimiento de respuesta inmediata desinada a ejecutar como primera acción una operación policial para intervenir en flagrancia delictiva como segunda acción iniciar los de investigación simultanea por dos unidades especializadas en el caso de la sustracción del vehículo se encarga la DIVPIRV mientras que el delito de extorsión se encarga la DIVISE.
4. El modelo de denuncia y Respuesta Rápida tiene los siguientes atributos: Acceso fácil y sencillo por intermedio de un buscador de uso y acceso público, que permite que los

ciudadanos accedan a la plataforma completando los datos solicitados. Cuenta con opciones amigables para presentar la denuncia según la modalidad siendo que la plataforma es innovativa ya que conforme se ingrese los datos del lugar del hecho delictivo se genera automáticamente las coordenadas información sumamente útil que posibilitará generar información objetiva sobre los lugares más álgidos, horarios y tipos de vehículos lo que permitirá a los comandos operativos planificar en forma efectiva las acciones policiales, así como establecer servicios de prevención en lugares críticos. También tiene el competente de fiscalización ya que el ingreso del personal policial queda registrado y almacenado rastro que permite prevenir posibles ingresos indebidos y actos de corrupción.

5. Los beneficios del modelo que la convierten en una innovación deseable son una plataforma que presenta una alternativa segura para denunciar de manera virtual este hecho delictivo pero que, ha sido rigurosamente diseñado para cumplir con las mismas normas y detalles que se requieren en la realización de una denuncia. Por otro lado, esta plataforma también presentará beneficios para el personal encargado de la investigación de este delito, pues permitirá que estas distintas unidades cuenten con la información actualizada y de manera homogénea, para optimizar los resultados de un proceso de investigación policial por este delito y con ello, lograr resultados en su intervención y captura.
6. El impacto del modelo será doble, hacia dentro porque permitirá que el personal de las dos unidades especializadas competentes en investigar ante el hurto de vehículos DIVPIRV y extorsión DIVISE, articulen procedimentalmente e intercambien información actual y útil que asegura el debido esclarecimiento del delito denunciado. Y hacia afuera la plataforma “respuesta rápida” es una propuesta que brinda un acceso rápido y confiable a las víctimas, permite mantener informado a las víctimas del estado de la investigación fortalecer la confianza de los ciudadanos hacia la PNP ya que también

posibilita un mecanismo de fiscalización entre las dos unidades policiales especializadas sobre un mismo caso y finalmente crea un trabajo articulado que mejora los procedimientos operativos y reduce las posibilidades de corrupción.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Allum, F., & Gilmour, S. (2021). *The Routledge Handbook of Transnational Organized Crime* (2.^a ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003044703>
- Alvarado, A. (2019). Organizaciones criminales en América Latina: Una discusión conceptual y un marco comparativo para su reinterpretación. *Revista Brasileira de Sociologia*, 7(17), 11–32. <https://doi.org/10.20336/rbs.539>
- América Noticias. (2020, septiembre 2). El Agustino: Hombre denuncia extorsión tras robo de su vehículo. *América Noticias*. <https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/actualidad/agustino-hombre-denuncia-extorsion-robo-su-vehiculo-n424808>
- Anderson, R., & Moore, T. (2006). The Economics of Information Security. *Science*, 314(5799), 610–613. <http://www.jstor.org/stable/20031627>
- Bahamón Jara, M. L., Cujabante Villamil, X. A., & Durán Montaña, A. C. (2021). Lavado de dinero y corrupción: necesidad de mayor investigación para un sustento empírico sólido. *Via Inveniendi Et Iudicandi*, 16(2), 1-30.
- Becker, G., Murphy, K., & Grossman, M. (2004). The economic theory of illegal goods: The case of drugs (NBER Working Paper Series No. 10976). *National Bureau of Economic Research*.
- Beristain, Antonio. (1999). Criminología y Victimología. Boulding, K. (1997). Análisis económico. Buscaglia, E. (2003). *Controlling organized crime and corruption in the public sector*. In Forum on crime and society.

Bourguignon, F. (2001). Crime as a social cost of poverty and inequality: A review focusing on developing countries. In A. B. Atkinson & F. Bourguignon (Eds.), *Handbook of Income Distribution* (Vol. 1, pp. 342-390). Elsevier.

Brombacher, D. (2012). *This is what you get: Mercados ilegales y violencia en América Latina*. 12. Frederich Ebert Stiftung.

Carranza, E. (2018). *Extortion in Latin America: A perspective from the Northern Triangle and Mexico*. The World Bank. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/928751536738278659/extortion-in-latin-america-a-perspective-from-the-northern-triangle-and-mexico>

Código Penal. (1991). Decreto Legislativo N° 635. Congreso de la República del Perú. [https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/771198DA8AB8D48A052577BD006EABC3/\\$FILE/DLeg_635.pdf](https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/771198DA8AB8D48A052577BD006EABC3/$FILE/DLeg_635.pdf)

Código Procesal Penal. (2004). Decreto Legislativo 957 se aprobó el nuevo Código Procesal Penal (NCP), promulgado el 22 de julio de 2004, de <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3710113/C%C3%B3digo%20Procesal%20Penal.pdf?v=1664488493>

Constitución Política del Perú. (1993). Congreso de la República del Perú. <https://pdba.georgetown.edu/Parties/Peru/Leyes/constitucion.pdf>

Corte Suprema de Justicia de la República. (2012). Acuerdo Plenario N° 2-2012/CJ-116: <https://pj.gob.pe/wps/wcm/connect/d6621c004075b4d9b3eab9e309f518bc/Acuerdo-Plenario-N%C2%B0-2-2012-CJ-116.pdf>

Corte Suprema de Justicia de la República. (2017). Acuerdo Plenario-1-2017-SPN-LP. <https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/07/Acuerdo-Plenario-1-2017-SPN-LP.pdf>

- Corte Suprema de Justicia de la República. (2019). Acuerdo Plenario 10-2019/CIJ 116. https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/01e49b0041a4ac4259b83bd5aa55ef1d3/Acuerdo_Plenario_10_2019_CIJ_116.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=01e49b0041a4ac4259b83bd5aa55ef1d3
- Dahlström, C., Lapuente, V., Teorell, J. (2009). Bureaucracy, Politics and Corruption APSA *Toronto Meeting Paper*. <https://ssrn.com/abstract=1450742>
- Dammert, L. (2008). *Perspectives on urban crime, criminal justice and policing in Latin America*. Springer.
- Dammert, L. (2012). *Fear and Crime in Latin America: Redefining State-Society Relations* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203116289>
- Daniel, J. (2006). Solove A Taxonomy of Privacy, 154 *U. Pa. L. Rev.* 477. https://scholarship.law.upenn.edu/penn_law_review/vol154/iss3/1
- De la Torre, A., & Smirnov, A. (2013). *Análisis del crimen organizado y sus efectos en la economía peruana*. Banco Central de Reserva del Perú. <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documentos-de-Trabajo/2013/Documento-de-Trabajo-06-2013.pdf>
- Decreto Supremo N° 013-2019-IN. (2019). Aprueban la Política Nacional Frente a Delitos Patrimoniales. Publicado el 23 de mayo de 2019 en el Diario Oficial El Peruano. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/331531/DS_013-2019-IN__1_.pdf?v=1561504250
- Dewey, M. (2017). La demanda de productos ilegales. Elementos para explicar los intercambios ilegales desde la perspectiva de la sociología económica. *Papeles de trabajo: La revista electrónica del IDAES*, 1(20), 39-58.

- Dudley, S. (2016, marzo 23). Élités y crimen organizado: Marco conceptual - Crimen organizado. *InSight Crime*. <http://insightcrime.org/es/investigaciones/elites-y-crimen-organizado-marco-conceptual/>
- El Comercio. (2021, mayo 7). Policía Nacional detiene a diez presuntos integrantes de ‘Los ligeros del sur’ banda dedicada a la extorsión y robo de vehículos. *El Comercio*. <https://elcomercio.pe/lima/policiales/comas-policia-nacional-detiene-a-diez-presuntos-integrantes-de-los-ligeros-del-sur-banda-dedicada-a-la-extorsion-y-robo-de-vehiculos-nndc-noticia/>
- El Popular, R. (2023, junio 17). SJL: Cantante acude a cita médica y le roban vehículo en puerta de hospital. *El Popular*. <https://elpopular.pe/actualidad/noticias-peru/2023/06/17/sjl-roban-auto-cantante-puerta-hospital-extorsionan-233529>
- Fajnzylber, P., Lederman, D., & Loayza, N. (2002). What causes violent crime? *European Economic Review*, 46(7), 1323-1357. [https://doi.org/10.1016/S0014-2921\(01\)00116-4](https://doi.org/10.1016/S0014-2921(01)00116-4)
- Felson, M., & Clarke, R. V. (1998). Opportunity Makes the Thief: Practical Theory for Crime Prevention. *Police Research Series Paper* 98. <https://popcenter.asu.edu/sites/default/files>
- Gambetta, D. (1993). *The Sicilian mafia: The business of private protection*. Harvard University Press.
- García, D. (2009). *Diccionario de Jurisprudencia Constitucional*. Jurista Editores.
- García-Godos, J. (2008). *Victim Reparations in the Peruvian Truth Commission and the Challenge of Historical Interpretation*. *International Journal of Transitional Justice*, 2(1), pp. 63–82. <https://doi.org/10.1093/ijtj/ijm039>

- Gaviria, A., & Pagés, C. (2002). *Patterns of crime victimization in Latin American cities*. Inter-American Development Bank.
<https://publications.iadb.org/publications/english/document/Patterns-of-Crime-Victimization-in-Latin-American-Cities.pdf>
- Germán, I. (2022). *Las fuentes de conocimiento sobre delincuencia los datos de criminalidad, la cifra oculta y la inseguridad percibida*. Editorial Aranzadi.
- González, G. (2011). *Derecho Urbanístico*. Jurista Editores.
- Hadad, D. (2022, diciembre 1). San Jacinto, el mercado negro de autopartes más grande del Perú que sobrevive entre la chatarra [Diario digital]. *infobae*.
<https://www.infobae.com/america/peru/2022/12/01/san-jacinto-el-mercado-negro-de-autopartes-mas-grande-del-peru-que-sobrevive-entre-la-chatarra/>
- Hinton, M. S. (2006). *The state on the streets: Police and politics in Argentina and Brazil*. Lynne Rienner Publishers.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2023). *Perú: Percepción ciudadana sobre gobernabilidad, democracia y confianza en las instituciones. Informe Técnico N° 3 - Agosto 2023*.
https://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe_gobernabilidad.pdf
- Klitgaard, R. (1991). *Controlling corruption*. University of California Press.
<https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=8V71EAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Controlling+corruption&ots=4jZ69Flyk3&sig=q4QPF56aelw1JyCahbgWkVN432c#v=onepage&q=Controlling%20corruption&f=false>
- Kreuter, E. A. (2006). *Victim Vulnerability: An Existential-Humanistic Interpretation of a Single Case Study*. Nova Science.

- Landrove, Gerardo (1999). *La Moderna Victimología*. Tirant Editorial.
<https://editorial.tirant.com/es/libro/moderna-victimologia-gerardo-landrove-diaz-9788480026727>
- Levitt, Steven D. and Sudhir Alladi Venkatesh. (2000). An Economic Analysis of a Drug-Selling Gang's Finances. *Quarterly Journal of Economics*, 115(3), 755-789.
<https://www.nber.org/papers/w6592>
- Ley de la Policía Nacional del Perú, Decreto Legislativo N° 1267. (2016). Congreso de la República del Perú.
<https://www.mininter.gob.pe/sites/default/files/D.S.%20N%C2%B0%20002-2018-IN%20%28Modifica%20%C2%B0%20p%C3%A1rrafo%20del%20Art.%207%20del%20reglamento%20del%20DL%201267%2C%20Ley%20de%20la%20PNP%20aprobado%20mediante%20DS%20026-2017-IN%29.pdf>
- Lipsey, R. G. (1966). An introduction to positive economics. *Front Cover*.
<https://www.scribd.com/document/486957109/An-Introduction-to-Positive-Economics>
- Mauricio Meléndez, J. R. (2021). La detención en flagrancia delictiva y su extensión al autor mediato en el delito de sicariato. *Revista CIENCIA Y TECNOLOGÍA*, 17(4), 207-217.
 Recuperado a partir de <https://revistas.unitru.edu.pe/index.php/PGM/article/view/4082>
- Ministerio del Interior. (2003). Manual de Organización y Funciones de la Policía Nacional del Perú (Resolución Ministerial N° 1091-2003-IN/PNP).
<https://es.scribd.com/document/380179385/Rm-1091-2003-Aprueba-Mof-Comisarias>
- Ministerio del Interior. (2019). *Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) al 2030*. Ministerio del Interior.
https://www.mininter.gob.pe/sites/default/files/Plan_Estrat%C3%A9gico_Sectorial_Multianual_%28PESEM%29_al_2030_del_Sector_Interior.pdf

Ministerio del Interior. (2019). *Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023*. Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.
<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/238246/Propuesta.PlanNacionalSeguridadCiudadana.2019-2023.pdf>

Ministerio del Interior. (2020). *Política Nacional Frente a Delitos Patrimoniales*. Ministerio del Interior.
<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1555043/POL%C3%8DTICA%20NACIONAL%20FRENTE%20A%20LOS%20DELITOS%20PATRIMONIALES.pdf>

Ministerio del Interior. (2023). *Plan Operativo Institucional 2023*. Ministerio del Interior.
https://www.mininter.gob.pe/sites/default/files/Plan_Operativo_%20Institucional_POI_2023%20_1ra_Modificaci%C3%B3n_del_Pliego_007_MININTER.pdf

Morselli, C., Giguere, C. (2006). Legitimate Strengths in Criminal Networks. *Crime Law Soc Change*, 45, 185–200 <https://doi.org/10.1007/s10611-006-9034-4>

Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito. (2000). *Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos*.
<https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf>

Natarajan, M. (2006). Understanding the Structure of a Large Heroin Distribution Network: A Quantitative Analysis of Qualitative Data. *J Quant Criminol*, 22, 171–192
<https://doi.org/10.1007/s10940-006-9007-x>

OEA. (2009, agosto 1). *OEA - Organización de los Estados Americanos: Democracia para la paz, la seguridad y el desarrollo* [Texto].
<https://www.oas.org/ios/indicatorsdetails.aspx?lang=es&indicator=36>

- Quispe Huaylla, J. L. (2020). *La conducción jurídica del Ministerio Público en los actos de investigación del nuevo proceso penal - Perú* (Tesis de maestría, Universidad Federico Villareal). Lima, Perú.
- Riccardi, M., & Savona, E. U. (2015). From illegal markets to legitimate businesses: the portfolio of organised crime in Europe. Final Report of Project OCP-Organised Crime Portfolio. <https://burjcdigital.urjc.es/handle/10115/14361>
- Ríos, V. (2014). The role of drug-related violence and extortion in promoting Mexican migration: Unexpected consequences of a drug war. *Latin American Research Review*, 49(3), 199-217. <https://doi.org/10.1353/lar.2014.0037>
- Rivera, A. (1997). *La Victimología: ¿Un problema criminológico?* Librería Jurídica Radar Ediciones
- Rochel, S. (2005). *Revictimización y Justicia. Abordaje de casos de abuso sexual infantil en el ámbito judicial argentino*. UBA. Facultad de Psicología.
- Rufasto, P. (2023). «El peine»: La modalidad más utilizada por los delincuentes para hurtar un carro en 1 minuto | atmp | Autos | *La República*. <https://larepublica.pe/autos/2023/08/14/el-peine-la-modalidad-mas-utilizada-por-los-delincuentes-para-hurtar-un-carro-en-1-minuto-atmp-443702>
- Salazar, M., Cruz, J. M., & Arias, E. (2016). Crimen organizado y corrupción en América Latina: El caso de Perú. *Revista Mexicana de Sociología*. <https://doi.org/10.24201/rms.v78i4.3243>
- Salinas Siccha, R. (2018). *Derecho Penal: Parte Especial* (Vol. 2). Lima: Editorial Jurista.
- Sampedro, J. (1998). *Escritos sobre el proceso penal desde la victimología*. Centro editorial Javeriano.

https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1386020&pid=S1729-4827200900010000600053&lng=pt

Soria, M. A. (1998). *Manual de Psicología Jurídica e Intervención Criminal*. Pirámide.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=9819>

Transparency International. (2020). *Índice de percepción de la corrupción 2020*. Transparency International. <https://www.transparency.org/en/cpi/2020>

Treisman, D. (2000). The causes of corruption: A cross-national study. *Journal of Public Economics*, 76(3), 399-457. [https://doi.org/10.1016/S0047-2727\(99\)00092-4](https://doi.org/10.1016/S0047-2727(99)00092-4)

UNESCO. (2010). *Education for all global monitoring report 2010: Reaching the marginalized*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000186618>

Valcárcel, J. I. (2020). *La evasión tributaria y la actividad comercial de las empresas de autopartes y repuestos vehiculares, distrito de Independencia, año 2019*. [Alas Peruanas].
https://repositorio.uap.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12990/11887/Tesis_evasi3n_tributaria_actividad_comercial_empresas_autopartes_repuestos_vehiculares_distrito_Independencia.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Vanderbilt, T. (2003). *Survival city: Adventures among the ruins of atomic America*. University of Chicago Press.

Varese, F. (2011). *Mafias on the move: How organized crime conquers new territories*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt7t96v>

Vienna International Centre, United Nations Information Service. (2010, junio 3). *La delincuencia organizada se ha globalizado convirtiéndose en una amenaza para la*

seguridad.

<https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/GlobalizationofCrime-PR-Final-Spanish.pdf>

Wall, S. (2007). *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age*. *POLITY*.

<https://ssrn.com/abstract=1066922>

Ybáñez, I. (2024, junio 22). Cómo actuar ante siete modalidades de extorsión que enfrentan empresas y pequeños negocios. *La Cámara*. <https://lacamara.pe/como-actuar-ante-siete-modalidades-de-extorsion-que-enfrentan-empresas-y-pequenos-negocios-recomiendan/>

ANEXOS

ANEXO 1:

Matriz de consistencia del diseño de investigación sobre la Arquitectura del Problema Público

Dimensiones	Preguntas	Objetivos	Hipótesis	Fuentes de datos	Herramientas
Magnitud del problema	¿Cuáles es el volumen de afectados por el delito?	Determinar el volumen de los afectados	El 65 % del total de las víctimas del delito de sustracción de vehículos han sido extorsionados.	▪ Estadística de la DIVPIRV. ▪ INEI	▪ Revisión documental
	¿Cuál es el volumen de los afectados que no denuncian ante las autoridades competentes?	Determinar el volumen de los afectados que no denuncian el delito.	Aprox. el 80% del total de víctimas no denuncian	▪ Observatorio de seguridad ciudadana del Ministerio del Interior.	▪ Entrevistas
	¿Cuáles son las causas por las que las víctimas no denuncian a las autoridades competentes?	Identificar las causas por las que los afectados no denuncian	Las causas por las que las víctimas no denuncian son: ▪ temor a represalias y ▪ desconfianza en las autoridades ▪ Otras		

Proceso de investigación	¿Cómo se desarrolla el proceso de la investigación policial del delito?	Describir las características del proceso de investigación policial del delito	▪ No se planifica la investigación ▪ No se aplica metódicamente los respectivos subprocesos (etapas), que comprende: ❖ Etapa Preliminar: El Inicio de la Investigación ❖ Etapa de Planeamiento ❖ Etapa Ejecutiva ❖ Elaboración del Informe Policial. ▪ No se emplean las técnicas especiales previstas en la Ley 30077 y Código Procesal Penal. ▪ Limitado empleo de herramientas tecnológicas. ▪ Deficiente coordinación con MP	Manual de Procedimientos Operativos de la DIVPIRV. Manual de Organización y Funciones de la DIVPRIRV. Carta Funcional del personal de la DIVPIRV	▪ Revisión documental ▪ Entrevistas
---------------------------------	---	--	--	--	--

Actores involucrados	¿Quiénes son los actores involucrados en el proceso de investigación?	Identificar los actores institucionales y víctimas del delito	▪ Oficiales y suboficiales del área de investigación de la DIVPRIRV PNP-Lima. ▪ Fiscales ▪ Jueces ▪ Víctimas del delito ▪ Detenidos e implicados	▪ Cuadro de organización personal PNP de la DIVPRIRV ▪ Informes y denuncias policiales ▪ Carpetas fiscales	▪ Revisión documental ▪ Entrevistas
Características del delito	¿Qué características tienen los delitos de extorsión a víctimas de sustracción de vehículos?	Identificar las características del proceso de investigación	▪ Es pluriofensivo ▪ Es un delito de rápido beneficio económico ▪ Requiere empleo de técnicas especiales ▪ Alta cifra de delitos no denunciados ▪ Requiere empleo de TICs,) ▪ Nula colaboración de víctimas ▪ Las víctimas priorizan la recuperación de sus vehículos. ▪ Probable implicancia de personal policial en actos de corrupción ▪ Facilidad de acceso a información privilegiada.	Manual de Procedimientos Operativos de la DIVPIRV. Código Penal Código Procesal Penal. ▪ Informes y denuncias policiales ▪ Carpetas fiscales ▪ INEI	▪ Revisión documental ▪ Entrevistas